

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Dreißigsten Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes und anderer Gesetze (30. BAföGÄndG)

A. Problem und Ziel

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) hat stets zwei Ziele verfolgt: Aufstiegschancen durch hochqualifizierende Bildungsabschlüsse zu eröffnen, unabhängig von den finanziellen Voraussetzungen im Elternhaus, und dadurch die Hebung von Bildungspotentialen zu erreichen. Der letztgenannte Aspekt ist heute wichtiger denn je. Aktuell und voraussichtlich in den kommenden Jahren erleben viele Branchen einen akuten und zunehmenden Mangel an qualifizierten Fachkräften. Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erhalten, das Wachstum zu stärken und damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern, muss das BAföG nachhaltig seiner Rolle gerecht werden, Qualifizierungschancen zu erhöhen und dem Arbeitsmarkt damit zusätzliche Fachkräfte zuzuführen. In den letzten Jahren deutet sich allerdings immer stärker an, dass vielen jungen Menschen bei der Entscheidung über ihren Ausbildungsweg und die damit verbundenen Karriereziele die mit einer Förderung nach dem BAföG einhergehenden Chancen nicht in vollem Umfang bewusst sind. Insbesondere scheint die Reichweite der Förderung auch in mittlere Einkommensschichten häufig unterschätzt zu werden. Auch wirken das als kompliziert und aufwändig empfundene Antragsverfahren und insbesondere die nicht selten langen Bearbeitungszeiten in den Ämtern für Ausbildungsförderung in manchen Fällen abschreckend. Es ist daher zu befürchten, dass junge Menschen, in deren Familien die finanziellen Mittel für eine hochqualifizierende Ausbildung nicht ausreichend sind, trotz der bestehenden Fördermöglichkeit nach dem BAföG nicht ihre Wunschausbildung anstreben und ihre Talente und Fähigkeiten daher letztlich nicht voll ausschöpfen. Damit das BAföG einen effizienten Beitrag zu seiner Aufgabe leisten kann, allen den Weg zu einer ihren Fähigkeiten und Neigungen am besten entsprechenden Ausbildung zu eröffnen, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein.

1. Die Förderung muss verlässlich sein. Die für die Förderung relevanten Parameter müssen kontinuierlich an sich ändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen angepasst werden.
2. Das Antragsverfahren muss einfach, modern und ohne Zugangshürden ausgestaltet sein; das Verwaltungsverfahren muss schnell und stringent sein. Die Effizienzgewinne der digitalen Verwaltung müssen den Geförderten unmittelbar spürbar zu Gute kommen.

B. Lösung

1. Verlässlichkeit der Förderung:

- Das 30. BAföGÄndG sieht ab dem Schuljahresbeginn/Wintersemester 2028/2029 die jährliche Anhebung der Freibeträge und damit der Einkommensgrenzen für die Förderungsberechtigung vor. Der Kreis der Förderungsberechtigten soll damit dauerhaft erhalten bleiben.
- Auch die Freibeträge vom Einkommen der aus Darlehensförderung Rückzahlungspflichtigen werden in gleichem Maß angehoben wie die Freibeträge, die für die Einkommensanrechnung zur Feststellung der Höhe eines Ausbildungsförderungsanspruchs relevant sind.
- Die Sozialpauschalen und Höchstbeträge, mit denen die Sozialversicherungskosten bei der Einkommensermittlung berücksichtigt werden, werden den aktuellen Beitrags-sätzen angepasst.
- Der Wohnzuschlag für außerhalb des Elternhauses wohnende Studierende wird zum Sommersemester 2027 (1. April 2027) von 380 Euro um rund 16 Prozent auf 440 Euro angehoben, die Bedarfssätze für auswärtswohnende Schülerinnen und Schüler steigen proportional.
- Die Bedarfssätze für Studierende werden zum Wintersemester 2027/2028 und zum Sommersemester 2029 (1. April 2029) in zwei Schritten auf 563 Euro erhöht. Die Bedarfssätze für Schülerinnen und Schüler steigen proportional.
- Die Kranken- und Pflegeversicherungszuschläge werden angehoben.
- Auch eine verlässliche und transparente Regelung zur regelmäßigen Überprüfung und Anpassung der Fördersätze wird etabliert.

2. Einfaches Antragsverfahren und zügige, effiziente und moderne Verwaltungsverfahren:

- Durch die ausschließliche Antragstellung (mit Ausnahme für Härtefälle) über das einheitliche und nutzerfreundliche digitale Antragsportal „BAföG Digital“ werden die Antragstellenden in Form von Hilfetexten, Vorauswahl-einstellungen sowie Vollständigkeits-Checks besser unterstützt als bei der Antragstellung auf Formblättern; die Verwaltung kann erhebliche Effizienzgewinne und damit eine Verfahrensbeschleunigung durch eine automatische Datenübernahme realisieren.
- Der Wegfall besonders aufwändiger und einzelfallbezogener Regelungen, wie z. B. des Leistungsnachweises für den Erhalt von Ausbildungsförderung vom fünften Fachsemester an, trägt ebenfalls dazu bei, den Gesetzesvollzug zu vereinfachen, digitalfreundlicher zu machen und damit zu beschleunigen.

3. Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld

- Die Anhebung der Bedarfssätze und Freibeträge für die Berufsausbildungsbeihilfe und das Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) während einer beruflichen Ausbildung oder einer Berufsvorbereitung werden auch weiterhin in ähnlichem Umfang wie im BAföG angehoben, um die gleichmäßige Entwicklung der Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler, für Studierende sowie für Auszubildende in beruflicher Ausbildung und Berufsvorbereitung sicherzustellen.

C. Alternativen

Keine. Ohne eine Anpassung der Leistungsparameter und ohne eine Modernisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren wäre die Wirkung des BAföG auf die Qualifizierungschancen und die Fachkräftesicherung deutlich geschmälert. Den Bedürfnissen der Förderungsberechtigten würde nicht ausreichend Rechnung getragen, wenn die Leistungen nicht verbessert und die Beantragung und Bewilligung nicht vereinfacht werden würden. Dass Berechtigte ihre Aufstiegschancen nutzen, ist wesentlich mit den zuvor genannten Verbesserungen verbunden.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch dieses Gesetz entstehen die folgenden Mehrausgaben:

Bund, Länder und Gemeinden:

Mehrausgaben BAföG (in Millionen Euro):

Jahr	2027	2028	2029	2030
Mehrausgaben ¹⁾ BAföG (100 % Bund)	137	209	332	355

¹⁾ Mehrausgaben hinsichtlich der gem. § 57 Absatz 1 Satz 2 BAföG über die KfW bereitgestellten Darlehensanteile bei Studierenden fallen beim Bund lediglich in Höhe der der KfW zu erstattenden Zinsen und Ausfälle an.

Die Änderungen im BAföG haben ferner aufgrund von Verweisungen finanzielle Auswirkungen auf die Ausgaben für das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG):

Mehrausgaben AFBG (in Millionen Euro):

Jahr	2027	2028	2029	2030
Mehrausgaben AFBG insgesamt	63,0	95,0	138,0	152,0
davon Bund: 78 %	49,0	74,0	108,0	119,0
davon Länder: 22 %	14,0	21,00	30,0	33,0

Durch die Änderungen im Bereich der Berufsausbildungsbeihilfe, des Ausbildungsgeldes und der Einstiegsqualifizierung nach dem SGB III ergeben sich im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit Mehrausgaben. Mittelfristig belaufen sich diese auf insgesamt rund 102 Millionen Euro pro Jahr.

Mehrausgaben SGB III (in Millionen Euro):

Jahr	2027	2028	2029	2030
Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit	26	47	82	102
darunter Berufsausbildungsbeihilfe	21	36	61	75
darunter Ausbildungsgeld	5	11	21	26
darunter Einstiegsqualifizierung	0	0	1	1

Minderausgaben SGB II:

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Durch die Änderungen im Bereich der Berufsausbildungshilfe erhöhen sich die Leistungen der Berufsausbildungshilfe. Für Geförderte mit aufstockendem Leistungsbezug in der Grundsicherung für Arbeitsuchende steigt somit die angerechnete Leistung. Dadurch entstehen im Bundeshaushalt im Hinblick auf die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) mittelfristig Minderausgaben von insgesamt 11 Millionen Euro pro Jahr.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Der jährliche Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger beläuft sich insgesamt auf einen Minderaufwand um rund 248 140 Stunden sowie einen jährlichen Minderaufwand an Sachkosten um 723 900 Euro.

Durch die Umstellung auf die ausschließlich digitale Antragstellung und durch gesetzliche Vereinfachungen verringert sich für die Bürgerinnen und Bürger der jährliche Erfüllungsaufwand im Bereich des BAföG um 383 032 Stunden sowie um Sachkosten in Höhe von 758 000 Euro.

Der zeitliche Minderaufwand wird zwar durch den Anstieg möglicher Neufälle im Vergleich zur Entwicklung ohne Gesetzesänderung gemindert. Nach Abzug ergibt sich jedoch weiterhin ein jährlicher Minderaufwand von insgesamt 262 373 Stunden sowie Sachkosten in Höhe von 758 000 Euro für die Bürgerinnen und Bürger im Bereich des BAföG. Die Sachkosten werden aufgrund der dann geltenden reinen digitalen Antragstellung nicht weiter verändert.

Die Änderungen durch das 30. BAföGÄndG wirken sich auch auf den jährlichen Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger im Bereich des AFBG aus. Aufgrund der zu erwartenden Neufälle wird ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 5 533 Stunden sowie rund 34 100 Euro erwartet.

Im Bereich des SGB III ergibt sich durch die Anhebung der Freibeträge und die damit verbundenen Neufälle im Bereich der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes, ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand für diese Bürgerinnen und Bürger in Höhe von 8 700 Stunden.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Durch den Wegfall von Mitwirkungspflichten entsteht für die Wirtschaft insgesamt ein jährlicher Minderaufwand in Höhe von rund 1 Million Euro.

Aufgrund einer Steigerung der Neufälle im AFBG entsteht für das Ausstellen der Bestätigungen und Nachweise durch die Fortbildungsstätten und Prüfstellen ebenfalls ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand. Dieser beträgt aufgrund der erforderlichen absehbaren geringen Zeit-, Sach- und Personalkostenaufwände weniger als 100 000 Euro.

Ein einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht für die Wirtschaft weder im Bereich des BAföG noch im Bereich des AFBG.

Im Bereich des SGB III entsteht weder ein jährlicher noch ein einmaliger Erfüllungsaufwand.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Hiervon entfällt der gesamte Minderaufwand sowie Mehraufwand auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung entsteht insgesamt ein jährlicher Minderaufwand in Höhe von rund 543 350 Euro.

Hiervon entfällt auf Länder und Kommunen im Bereich des BAföG ein jährlicher Minderaufwand in Höhe von rund 1,969 Millionen Euro.

Im Bereich des AFBG ergibt sich für die Länder und Kommunen ein jährlicher Mehraufwand in Höhe von rund 225 300 Euro und für den Bund in Höhe von rund 36 350 Euro.

Bei der Bundesagentur für Arbeit entsteht durch die Anpassungen im SGB III mittelfristig ein jährlicher Mehraufwand in Höhe von rund 1,164 Millionen Euro.

Ein einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bereich des BAföG sowie des AFBG in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro entsteht im Wesentlichen bei den Ländern und Kommunen in Folge der Umsetzung der gesetzlichen Änderungen in den Fachsystemen sowie durch die Anpassung u. a. der Wohnkostenpauschale in Form der Versendung eines Änderungsbescheides.

Bei der Bundesagentur für Arbeit entsteht durch die Anpassungen im SGB III ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro, insbesondere für die manuelle Anpassung der laufenden Fälle.

F. Weitere Kosten

Das Gesetz wirkt sich nicht auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau und insbesondere nicht auf das Verbraucherpreisniveau aus.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DER BUNDESKANZLER

Berlin, 7. Oktober 2026

An die
Präsidentin des
Deutschen Bundestages
Frau Julia Klöckner
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin,

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Dreißigsten Gesetzes zur Änderung des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes und anderer Gesetze
(30. BAföGÄndG)

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1).

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium für Forschung, Technologie und
Raumfahrt.

Der Bundesrat hat in seiner 1068. Sitzung am 25. September 2026 gemäß Artikel 76
Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2
ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der
als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt.

Mit freundlichen Grüßen
Friedrich Merz

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Anlage 1

**Entwurf eines Dreißigsten Gesetzes zur Änderung des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes und anderer Gesetze
(30. BAföGÄndG)**

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 1 des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1a Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 1 Nummer 1“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 3 wird die Angabe „zusammenlebt.“ durch die Angabe „zusammenlebt oder“ ersetzt.
 - cc) Nach Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 eingefügt:

„4. einen eigenen Haushalt führt und bei Beginn des Ausbildungsabschnitts, für den er Ausbildungsförderung beantragt, das 30. Lebensjahr vollendet hat.“
 - b) In Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ durch die Angabe „Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ ersetzt.
 - c) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1 Nummer 1“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.
2. § 5 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 - a) In Satz 1 wird die Angabe „Absatz 2 Nummer 1 und 2“ durch die Angabe „Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2“ und die Angabe „Hochschulen;“ durch die Angabe „Hochschulen.“ ersetzt.
 - b) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2 Nummer 3“ durch die Angabe „Absatz 2 Satz 1 Nummer 3“ und die Angabe „in den Nummern 3 bis 5“ durch die Angabe „nach Satz 1 Nummer 3 bis 5“ ersetzt.
 - c) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 gilt nur für den Besuch von Ausbildungsstätten, der dem Besuch der Ausbildungsstätten nach Satz 1 Nummer 5 gleichwertig ist.“
3. In § 5a Satz 2 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 Nummer 1“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.
4. § 7 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 Nummer 1 und 2“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2“ ersetzt.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

- b) In Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 Nummer 1 oder 3“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder 3“ ersetzt.
- c) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe „Nummer 1“ durch die Angabe „Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.
5. § 8 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Nummer 5 wird nach der Angabe „Europäischen Wirtschaftsraum“ die Angabe „unter den Voraussetzungen der Nummern 2 bis 4“ eingefügt und die Angabe „Nummern 2 bis 4,“ durch die Angabe „Nummern 2 und 3,“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „§§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Absatz 1 Nummer 2“ durch die Angabe „§§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt und nach der Angabe „den §§ 104a, 104c“ die Angabe „des Aufenthaltsgesetzes“ eingefügt.
6. § 9 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
- „(2) Dies wird in der Regel angenommen, solange der Auszubildende die Ausbildungsstätte besucht oder an dem Praktikum teilnimmt.“
7. § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3 wird gestrichen.
8. § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- a) In Nummer 1 wird die Angabe „666 Euro“ durch die Angabe „713 Euro“ ersetzt.
- b) In Nummer 2 wird die Angabe „775 Euro“ durch die Angabe „830 Euro“ ersetzt.
9. § 13 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „380 Euro“ durch die Angabe „440 Euro“ ersetzt.
- b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 oder 5“ ersetzt.
10. § 13a wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- aa) In Satz 1 wird die Angabe „102 Euro“ durch die Angabe „121 Euro“ ersetzt.
- bb) In Satz 2 wird die Angabe „35 Euro“ durch die Angabe „39 Euro“ ersetzt.
- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- aa) In Satz 1 wird die Angabe „185 Euro“ durch die Angabe „223 Euro“ ersetzt.
- bb) In Satz 2 wird die Angabe „48 Euro“ durch die Angabe „56 Euro“ ersetzt.
- c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
- aa) In Satz 1 wird die Angabe „102 Euro“ durch die Angabe „121 Euro“ ersetzt.
- bb) In Satz 3 wird die Angabe „35 Euro“ durch die Angabe „39 Euro“ ersetzt.
- cc) In Satz 4 wird die Angabe „§ 5 Absatz 1 Nummer 9 oder Nummer 10“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 1 Nummer 9 oder 10“ ersetzt.
11. § 15a wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1b wird die Angabe „gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 6“ durch die Angabe „nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 Nummer 1 und 3“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3“ und die Angabe „gemäß § 7 Absatz 1a Nummer 1“ durch die Angabe „nach § 7 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.
12. § 16 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

- aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 Nummer 1“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird die Angabe „der Besuch von Ausbildungsstätten in mehreren Ländern“ durch die Angabe „ein weiterer Auslandsaufenthalt zu einem späteren Zeitpunkt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 Nummer 2 und 3“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3“ ersetzt.
13. § 17 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wird die Angabe „§ 15 Absatz 3 Nummer 5“ durch die Angabe „§ 15 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5“ ersetzt.
 - b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Nummer 2“ durch die Angabe „Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.
14. § 18 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 12 Satz 3 wird die Angabe „§ 66a Absatz 7 Satz 1“ durch die Angabe „§ 66a Absatz 7 in der am 24. Juli 2024 geltenden Fassung“ ersetzt.
 - b) In Absatz 14 wird die Angabe „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ durch die Angabe „Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ ersetzt.
15. § 18a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- a) Die Sätze 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Auf Antrag sind Darlehensnehmende während der Rückzahlungsfrist des § 18 Absatz 3 Satz 1 bis spätestens zu deren Ablauf von der Verpflichtung zur Rückzahlung freizustellen, soweit ihr Einkommen nach Abzug des maßgeblichen, und vorbehaltlich eines aufgrund einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 geänderten, Freibetrags von monatlich 1 690 Euro nicht den Mindesteinziehungsbetrag von 42 Euro erreicht. Der nach Satz 1 zu Grunde zu legende Freibetrag erhöht sich für

 - 1. Ehegatten oder Lebenspartner der Darlehensnehmenden vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 um 850 Euro,
 - 2. jedes Kind der Darlehensnehmenden vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 um 770 Euro,“.
 - b) In Satz 3 wird die Angabe „Ehegattinnen, Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner“ durch die Angabe „Ehegatten oder Lebenspartner“ ersetzt.
16. In § 18b Absatz 6 Satz 1 und § 18c Absatz 11 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ durch die Angabe „Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ ersetzt.
17. In § 18d Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 56 Absatz 2a“ durch die Angabe „§ 57 Absatz 2a“ ersetzt.
18. § 21 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „und Versorgungsrenten“ gestrichen.
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Zur Abgeltung der Abzüge nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 wird von der – um die Beträge nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 und Absatz 4 Nummer 4 geminderten – Summe der positiven Einkünfte ein Betrag in Höhe folgender Vomhundertsätze dieses Gesamtbetrages abgesetzt:

 - 1. für rentenversicherungspflichtige und auf Antrag nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der Versicherungspflicht befreite Arbeitnehmer und für Auszubildende 22,2 vom Hundert, höchstens jedoch ein Betrag von jährlich 19 100 Euro,

2. für nichtrentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer und für Personen im Ruhestandsalter, die einen Anspruch auf Alterssicherung aus einer renten- oder nichtrentenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit haben, 17,8 vom Hundert, höchstens jedoch ein Betrag von jährlich 12 400 Euro,
 3. für Nichtarbeitnehmer und auf Antrag von der Versicherungspflicht befreite oder wegen geringfügiger Beschäftigung versicherungsfreie Arbeitnehmer 40,2 vom Hundert, höchstens jedoch ein Betrag von jährlich 34 100 Euro,
 4. für Personen im Ruhestandsalter, soweit sie nicht erwerbstätig sind, und für sonstige Nichterwerbstätige 17,8 vom Hundert, höchstens jedoch ein Betrag von jährlich 12 400 Euro.“
- bb) In Satz 2 wird die Angabe „den Nummern 1 bis 4“ durch die Angabe „Satz 1 Nummer 1 bis 4“ ersetzt.
- c) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ durch die Angabe „Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ ersetzt.
19. § 23 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 wird durch die folgenden Nummern 2 und 3 ersetzt:
- „2. für den Ehegatten oder Lebenspartner des Auszubildenden vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 ein Betrag von 850 Euro,
 3. für jedes Kind des Auszubildenden vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 ein Betrag von 770 Euro.“
- b) In Absatz 2 wird die Angabe „Absatz 1 Nummer 2 und 3“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3“ ersetzt.
- c) Absatz 4 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
- „1. jeweils vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 von der Waisenrente und dem Waisengeld der Auszubildenden, deren Bedarf sich nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bemisst, monatlich 270 Euro, anderer Auszubildender monatlich 190 Euro nicht angerechnet,“.
- d) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:
- „(5) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann auf besonderen Antrag, der vor dem Ende des Bewilligungszeitraums zu stellen ist, abweichend von den Absätzen 1 und 4 ein weiterer Teil des Einkommens des Auszubildenden anrechnungsfrei gestellt werden, soweit er zur Deckung besonderer Kosten der Ausbildung erforderlich ist, die nicht durch den Bedarfssatz gedeckt sind, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von monatlich 390 Euro vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2.“
- e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
- aa) In Satz 1 wird die Angabe „dem 25. Juli 2024“ durch die Angabe „der letzten gesetzlichen Neufestsetzung“ ersetzt.
- bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ durch die Angabe „Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ ersetzt.
20. § 25 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Nummer 1 und 2 wird durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:
- „1. vom Einkommen der miteinander verheirateten oder in einer Lebenspartnerschaft verbundenen Eltern, wenn sie nicht dauernd getrennt leben, vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 ein Betrag von 2 540 Euro,

2. vom Einkommen jedes Elternteils in sonstigen Fällen sowie vom Einkommen des Ehegatten oder Lebenspartners des Auszubildenden vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 ein Betrag von je 1 690 Euro.“
 - b) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 wird durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:
 - „1. für den nicht in Eltern-Kind-Beziehung zum Auszubildenden stehenden Ehegatten oder Lebenspartner des Einkommensbeziehers vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 um 850 Euro,
 2. für Kinder des Einkommensbeziehers sowie für weitere dem Einkommensbezieher gegenüber nach dem bürgerlichen Recht Unterhaltsberechtigte vorbehaltlich einer nach dem 1. April 2027 erfolgten Bekanntmachung nach § 35a Absatz 2 Satz 2 um je 770 Euro.“
21. § 35 wird durch die folgenden §§ 35 und 35a ersetzt:

„§ 35

Anpassung der Bedarfssätze; Bericht der Bundesregierung

Die Bedarfssätze sowie die Vomhundertsätze und Höchstbeträge nach § 21 Absatz 2 sind alle zwei Jahre, beginnend im Jahr 2030, zu überprüfen und durch Gesetz neu festzusetzen. Die sich aus der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ergebenden Regelbedarfe bilden hierbei für den Bedarfssatz in § 13 Absatz 1 Nummer 2 die Grundlage. Die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die besondere soziale Stellung der Auszubildenden sind zu berücksichtigen. Die Bundesregierung hat hierüber dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zu berichten. Hierbei sind die Entwicklung der Freibeträge nach § 35a, die bundesdurchschnittliche Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als Grundlage, die Veränderung der Lebenshaltungskosten sowie die finanzwirtschaftliche Entwicklung zu berücksichtigen.

§ 35a

Jährliche Anpassung der Freibeträge

- (1) Die in § 18a Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1 und 2, § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 4 Nummer 1 sowie Absatz 5 und § 25 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten oder nach Absatz 2 Satz 2 zuletzt bekanntgemachten Freibeträge erhöhen sich jährlich jeweils zum 1. August, erstmals aber zum 1. August 2028, um 1,5 vom Hundert des jeweils zuletzt geltenden Freibetrags.
 - (2) Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt hat die sich nach Absatz 1 ergebenden Freibeträge jeweils zu berechnen; die Freibeträge sind auf einen vollen Euro-Betrag aufzurunden. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt setzt die nach Satz 1 berechneten und aufgerundeten Freibeträge fest und macht diese spätestens am 31. Mai eines Jahres im Bundesgesetzblatt bekannt.
 - (3) Die nach Absatz 2 Satz 2 bekanntgemachten Freibeträge (Neubeträge) sind jeweils ab dem 1. August eines Jahres anzuwenden, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. August des jeweiligen Jahres, in dem die Freibeträge nach Absatz 2 Satz 2 bekanntgemacht worden sind, begonnen haben, sind vorbehaltlich des Satzes 3 auch ab dem in Satz 1 genannten Stichtag die jeweils unmittelbar vor dem 1. August des jeweiligen Jahres geltenden Freibeträge (Altbeträge) weiter anzuwenden. Ab dem 1. Oktober des jeweiligen Jahres sind die nach Absatz 2 Satz 2 bekanntgemachten Freibeträge auch für Bewilligungszeiträume anzuwenden, die vor dem 1. August des jeweiligen Jahres begonnen haben.“
22. In § 37 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „jedoch nur soweit“ durch die Angabe „jedoch nur, soweit“ ersetzt.

23. In § 44 Absatz 1 und § 45 Absatz 4 Satz 2 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ durch die Angabe „Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ ersetzt.
24. In § 44 Absatz 2 wird die Angabe „Deutschen Studentenwerkes e. V.“ durch die Angabe „Deutschen Studierendenwerkes e. V.“ ersetzt.
25. § 46 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Der Antrag auf Leistung von Ausbildungsförderung ist elektronisch über das Portal „BAföG Digital“ zu stellen. Auszubildende, denen eine elektronische Antragstellung nicht möglich ist, werden durch das zuständige Amt für Ausbildungsförderung unterstützt.“
 - b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
 - aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - aaa) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 7 Absatz 2,“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 2 oder“ ersetzt.
 - bbb) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 7 Absatz 3,“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 3“ ersetzt.
 - ccc) Nummer 5 wird gestrichen.
 - bb) In Satz 2 wird die Angabe „den Nummern 2 bis 5“ durch die Angabe „Satz 1 Nummer 2 bis 4“ ersetzt.
26. § 47 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.
 - b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4“ ersetzt.
27. In § 47a Satz 1 wird die Angabe „§ 60 Absatz 1 Nummer 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch“ durch die Angabe „§ 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.
28. § 48 Absatz 1, 2 und 4 wird gestrichen.
29. In § 49 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 Nummer 1“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.
30. § 50 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:
- a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 7 Absatz 2,“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 2 oder“ ersetzt.
 - b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 7 Absatz 3 oder“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 3“ ersetzt.
 - c) Nummer 4 wird gestrichen.
31. In § 56 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „Absatz 4“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.
32. § 57 Absatz 2 und 4 wird gestrichen.
33. In § 60 Nummer 1 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen und nach der Angabe „§ 10 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3“ die Angabe „in der am 31. März 2027 geltenden Fassung“ eingefügt.
34. § 61 wird wie folgt geändert:
- a) In der Überschrift und in Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird jeweils die Angabe „Ausländerinnen und Ausländern“ durch die Angabe „Ausländern“ ersetzt.
 - b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 4“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 Satz 5“ ersetzt.
35. § 66a wird wie folgt geändert:
- a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

„§ 66a

Übergangs- und Anwendungsvorschrift“.

- b) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen.
- c) Die Absätze 5 bis 8 werden zu den Absätzen 3 bis 6.
- d) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 18 mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 1, des Absatzes 4 Satz 4 und des Absatzes 5c“ durch die Angabe „§ 18 mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 1, des Absatzes 4 Satz 4, des Absatzes 5c und des Absatzes 12“ ersetzt.
- e) Nach Absatz 6 werden die folgenden Absätze 7 und 8 eingefügt:

„(7) Für Auszubildende, die nach § 48 in der am 31. März 2027 geltenden Fassung einen der dort genannten Nachweise vor dem 1. April 2027 vorlegen mussten, sind § 9 Absatz 2, § 47 Absatz 1 sowie die §§ 48 und 49 Absatz 2 in der am 31. März 2027 geltenden Fassung bis zum Ende des Ausbildungsabschnitts weiter anzuwenden.

(8) Für Auszubildende, die vor dem 1. Januar 2028 das 43. Lebensjahr vollendet haben, sind § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3, § 46 Absatz 5 und § 50 Absatz 1 Satz 3 in der am 31. März 2027 geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

Artikel 2**Weitere Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes**

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 12 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 1 wird die Angabe „276 Euro“ durch die Angabe „282 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird die Angabe „498 Euro“ durch die Angabe „508 Euro“ ersetzt.
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 1 wird die Angabe „713 Euro“ durch die Angabe „735 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird die Angabe „830 Euro“ durch die Angabe „855 Euro“ ersetzt.
2. § 13 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 1 wird die Angabe „442 Euro“ durch die Angabe „469 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird die Angabe „475 Euro“ durch die Angabe „503 Euro“ ersetzt.
 - b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „59 Euro“ durch die Angabe „41 Euro“ ersetzt.
3. § 13a wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird die Angabe „121 Euro“ durch die Angabe „124 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird die Angabe „39 Euro“ durch die Angabe „40 Euro“ ersetzt.
 - b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

- aa) In Satz 1 wird die Angabe „121 Euro“ durch die Angabe „124 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Satz 3 wird die Angabe „39 Euro“ durch die Angabe „40 Euro“ ersetzt.
4. § 66a Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
- „(2) Für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. August 2027 begonnen haben, sind vorbehaltlich des Satzes 2 die §§ 12 bis 13a in der am 31. Juli 2027 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Ab dem 1. Oktober 2027 sind die in Satz 1 genannten Vorschriften in der ab dem 1. August 2027 geltenden Fassung auch für Bewilligungszeiträume anzuwenden, die vor dem 1. August 2027 begonnen haben.“

Artikel 3

Weitere Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 12 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 1 wird die Angabe „282 Euro“ durch die Angabe „291 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird die Angabe „508 Euro“ durch die Angabe „526 Euro“ ersetzt.
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 1 wird die Angabe „735 Euro“ durch die Angabe „782 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird die Angabe „855 Euro“ durch die Angabe „910 Euro“ ersetzt.
2. § 13 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 1 wird die Angabe „469 Euro“ durch die Angabe „524 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird die Angabe „503 Euro“ durch die Angabe „563 Euro“ ersetzt.
 - b) Absatz 2 Nummer 1 wird gestrichen.
3. § 13a wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird die Angabe „124 Euro“ durch die Angabe „132 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird die Angabe „40 Euro“ durch die Angabe „43 Euro“ ersetzt.
 - b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird die Angabe „124 Euro“ durch die Angabe „132 Euro“ ersetzt.
 - bb) In Satz 3 wird die Angabe „40 Euro“ durch die Angabe „43 Euro“ ersetzt.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 7 Absatz 6 Nummer 2 wird die Angabe „in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1“ durch die Angabe „, wenn sie bei ihren Eltern wohnen,“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
 - a) Nach der Angabe zu § 67 wird die folgende Angabe eingefügt:
„§ 67a Jährliche Anpassung der Freibeträge“.
 - b) Nach der Angabe zu § 455a wird die folgende Angabe eingefügt:
„§ 455b Dreißigstes Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes“.
2. In § 66 wird die Angabe „§ 35 Satz 1 und 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 35 Satz 1 bis 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes“ ersetzt.
3. § 67 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
„3. § 23 Absatz 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bleiben 85 Euro der Ausbildungsvergütung und abweichend von § 25 Absatz 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zusätzlich 901 Euro anrechnungsfrei, wenn die Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern oder eines Elternteils aus nicht in angemessener Zeit erreicht werden kann; § 67a Absatz 2 bis 4 ist zu berücksichtigen;“.
4. Nach § 67 wird der folgende § 67a eingefügt:

„§ 67a

Jährliche Anpassung der Freibeträge

(1) Für die jährliche Anpassung der nach § 67 Absatz 2 Satz 1 für dieses Buch geltenden Freibeträge gilt § 35a Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes entsprechend.

(2) Die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 sowie in § 126 Absatz 2 genannten oder nach Absatz 3 Satz 2 zuletzt bekanntgemachten Freibeträge erhöhen sich jährlich zum 1. August, erstmals aber zum 1. August 2028, um 1,5 Prozent des zuletzt geltenden Freibetrages.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die sich nach Absatz 2 ergebenden Freibeträge jeweils zu berechnen; die Freibeträge sind auf einen vollen Euro-Betrag aufzurunden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales setzt die nach Satz 1 berechneten und aufgerundeten Freibeträge fest und macht diese spätestens am 31. Mai eines Jahres im Bundesgesetzblatt bekannt.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

(4) Die nach Absatz 3 Satz 2 bekanntgemachten Freibeträge (Neubeträge) sind jeweils ab dem 1. August eines Jahres anzuwenden.“

5. Nach § 126 Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:
„§ 67a Absatz 2 bis 4 ist zu berücksichtigen.“
6. Nach § 455a wird der folgende § 455b eingefügt:

„§ 455b

Dreißigstes Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Abweichend von § 422 sind

1. die §§ 66, 67, 67a und 126 in der Fassung von Artikel 5 des Dreißigsten Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ab dem 1. April 2027,
 2. die §§ 54a, 61, 62, 123, 124 und 125 in der Fassung von Artikel 6 des Dreißigsten Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ab dem 1. August 2027 und
 3. die §§ 54a, 61, 62, 64, 116, 123, 124 und 125 in der Fassung von Artikel 7 des Dreißigsten Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ab dem 1. April 2029
- anzuwenden.“

Artikel 6

Weitere Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 54a Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „276 Euro“ durch die Angabe „282 Euro“ ersetzt.
2. In § 61 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „115 Euro“ durch die Angabe „118 Euro“ ersetzt.
3. In § 62 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „115 Euro“ durch die Angabe „118 Euro“ ersetzt.
4. In § 123 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „133 Euro“ durch die Angabe „136 Euro“ ersetzt.
5. In § 124 Nummer 2 wird die Angabe „133 Euro“ durch die Angabe „136 Euro“ ersetzt.
6. In § 125 wird die Angabe „133 Euro“ durch die Angabe „136 Euro“ ersetzt.

Artikel 7

Weitere Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 54a Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „282 Euro“ durch die Angabe „291 Euro“ ersetzt.
2. In § 61 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „118 Euro“ durch die Angabe „122 Euro“ ersetzt.
3. In § 62 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „118 Euro“ durch die Angabe „122 Euro“ ersetzt.
4. In § 64 Absatz 1 wird die Angabe „16 Euro“ durch die Angabe „17 Euro“ ersetzt.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

5. § 116 wird wie folgt geändert:
 - a) Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen.
 - b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „und 3“ gestrichen.
6. In § 123 Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nummer 1 wird die Angabe „zuzüglich des jeweils geltenden Bedarfs für die Unterkunft nach § 13 Absatz 2 Nummer 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes“ gestrichen.
 - b) In Nummer 2 wird die Angabe „136 Euro“ durch die Angabe „141 Euro“ ersetzt.
7. In § 124 Nummer 2 wird die Angabe „136 Euro“ durch die Angabe „141 Euro“ ersetzt.
8. In § 125 wird die Angabe „136 Euro“ durch die Angabe „141 Euro“ ersetzt.

Artikel 8

Änderung der Darlehensverordnung

Die Darlehensverordnung vom 26. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1889), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 226) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 13 wird gestrichen.

Artikel 9

Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am 1. April 2027 in Kraft.
- (2) Die Artikel 2 und 6 treten am 1. August 2027 in Kraft.
- (3) Die Artikel 3, 4 und 7 treten am 1. April 2029 in Kraft.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Bundesregierung verfolgt mit dem Gesetzentwurf das Ziel, das BAföG zu modernisieren. Zum einen sollen Leistungsparameter verbessert und kontinuierlich angepasst werden. Die Wohnkostenpauschale nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 wird auf 440 Euro angehoben. Die Freibeträge sollen künftig jährlich angepasst und der Bedarfssatz für Studierende soll in zwei Schritten erhöht werden. Der Bedarfssatz für Schülerinnen und Schüler wird proportional erhöht. Zusätzlich soll die Regelung in § 35 über die Überprüfung und Anpassung der Fördersätze neu aufgesetzt und hinsichtlich der Prüfmaßstäbe klarer gefasst werden. Hierdurch soll die Förderung mehr Verlässlichkeit erhalten.

Zum anderen soll der Bezug und die Verwaltung des BAföG vereinfacht und digitaler werden, um die Beantragung zu erleichtern und eine Beschleunigung der Bewilligungsverfahren zu erreichen. Für mehr Verwaltungseffizienz soll die elektronische Antragstellung über das nutzerfreundliche Antragsportal „BAföG Digital“ sorgen, von dessen Nutzung künftig nur in Ausnahmefällen abgewichen werden kann. Beantragung und Verwaltung des BAföG sollen weiterhin dadurch erleichtert werden, dass die Nachweispflicht nach § 48 entfällt. Auch verwaltungsaufwändige Sonderkonstellationen bei der Altersgrenze, die nur in seltenen Fällen zum Tragen kommen, werden mit einem angemessenen Übergangszeitraum aufgehoben.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Entwurf hat im Wesentlichen folgenden Inhalt:

- Der Wohnzuschlag für auswärtswohnende Studierende nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 wird zum Sommersemester 2027 (1. April 2027) auf 440 Euro angehoben. Für auswärtswohnende Schülerinnen und Schüler wird dies proportional nachvollzogen.
- Die Bedarfssätze für Studierende werden in zwei Schritten zum Wintersemester 2027/2028 und zum Sommersemester 2029 (1. April 2029) auf 563 Euro erhöht. Der Wohnzuschlag für bei den Eltern wohnende Studierende wird abgeschmolzen. Für die Bedarfssätze von Schülerinnen und Schülern erfolgt eine proportionale Anpassung.
- Die Freibeträge werden ab dem Schuljahresbeginn bzw. Wintersemester 2028/2029 jährlich um 1,5 Prozent angehoben.
- Sozialpauschalen sowie Kranken- und Pflegeversicherungszuschläge werden angepasst.
- Die Antragstellung für BAföG-Leistungen erfolgt künftig – bis auf Ausnahmefälle – ausschließlich über das einheitliche Antragsportal „BAföG Digital“.
- Ein Nachweis nach § 48 (sogenannter Leistungsnachweis) ist künftig nicht mehr erforderlich.
- Kaum genutzte Ausnahmetatbestände bei der Altersgrenze werden mit einem angemessenen Übergangszeitraum aufgehoben.
- Die Anhebung der Bedarfssätze und der Wohnkostenpauschale wird im Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) nachvollzogen. Sofern im SGB III ein direkter Verweis auf die BAföG-Regelungen erfolgt, werden diese auch für die Berufsausbildungsbeihilfe und das Ausbildungsgeld automatisch angepasst. Bedarfe, die nur im SGB III gelten, werden in ähnlichem Umfang wie beim BAföG angepasst, damit die finanziellen Förderungen nicht auseinanderlaufen.

- Auch die verschiedenen Freibeträge im BAföG, die ab 1. August 2028 um jährlich 1,5 Prozent erhöht werden, werden bei der Berufsausbildungsbeihilfe und beim Ausbildungsgeld in selbem Umfang nachvollzogen.

Übersicht:**Bedarfssätze im BAföG**

	Ausbildungsstättenart	Maßgeblicher Wohnort	gesetzliche Grundlage	Geltendes Recht in EUR	Nach Artikel 1 30. ÄndG in EUR gerundet	Nach Artikel 2 30. ÄndG in EUR gerundet	Nach Artikel 3 30. ÄndG in EUR gerundet
1.	Berufsfachschulen und Fachschulklassen (ohne abgeschlossene Berufsausbildung)	Zu Hause	§ 12 (1) Nr. 1	276	276	282	291
2.	Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Fachoberschulklassen (mit abgeschlossener Berufsausbildung)	Zu Hause	§ 12 (1) Nr. 2	498	498	508	526
3.	Weiterführende allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulklassen (ohne abgeschlossene Berufsausbildung)	Notwendige auswärtige Unterbringung	§ 12 (2) Nr. 1	666	713	735	782
4.	Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Fachoberschulklassen (mit abgeschlossener Berufsausbildung)	Auswärtige Unterbringung	§ 12 (2) Nr. 2	775	830	855	910
5.	Fachschulklassen (mit abgeschlossener Berufsausbildung), Abendgymnasien, Kollegs	Zu Hause					
		Grundbedarf	§ 13 (1) Nr. 1	442	442	469	524
		Wohnpauschale	§ 13 (2) Nr. 1	59	59	41	0
		Auswärtige Unterbringung					
		Grundbedarf	§ 13 (1) Nr. 1	442	442	469	524
		Wohnpauschale	§ 13 (2) Nr. 2	380	440	440	440
6.	Höhere Fachschulen, Akademien, Hochschulen	Zu Hause					
		Grundbedarf	§ 13 (1) Nr. 2	475	475	503	563
		Wohnpauschale	§ 13 (2) Nr. 1	59	59	41	0
		Auswärtige Unterbringung					
		Grundbedarf	§ 13 (1) Nr. 2	475	475	503	563

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

		Wohn- pauschale	§ 13 (2) Nr. 2	380	440	440	440
7.	Krankenversicherungs- zuschlag		§ 13a (1) S. 1, 3, (3) S. 1	102	121	124	132
			§ 13a (2) S. 1, (3) S. 4	185	223	223	223
8.	Pflegeversicherungszu- schlag		§ 13a (1) S. 2, 3, (3) S. 3	35	39	40	43
			§ 13a (2) S. 2, (3) S. 4	48	56	56	56

III. Exekutiver Fußabdruck

Es haben keine Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte wesentlich zum Inhalt des Entwurfs beigetragen.

IV. Alternativen

Keine. Ohne eine Anpassung der Leistungsparameter und ohne eine Modernisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren wäre die Wirkung des BAföG auf die Qualifizierungschancen und die Fachkräftesicherung deutlich geschmälert. Den Bedürfnissen der Förderungsberechtigten würde nicht ausreichend Rechnung getragen werden, wenn die Leistungen nicht verbessert und die Beantragung und Bewilligung nicht vereinfacht werden würden. Dass Berechtigte ihre Aufstiegschancen nutzen, ist wesentlich mit den zuvor genannten Verbesserungen verbunden.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des BAföG folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 13 (Regelung der Ausbildungsbeihilfen) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG). Das BAföG stellt zur Gewährleistung von Chancengleichheit im Bildungswesen bundesweit einheitliche Bedingungen bei der individuellen Ausbildungsförderung sicher. Dies ist im Sinne des Artikels 72 Absatz 2 GG zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Die Verlässlichkeit einer bundesweit einheitlichen und damit vom Standort der jeweils ausgewählten Ausbildungsstätte unabhängigen finanziellen Ausbildungssicherung ist Grundlage dafür, alle Begaubungsreserven bestmöglich auszuschöpfen. Sie soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf noch weiter gestärkt werden.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt für die Änderung des SGB II aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG (Arbeitsvermittlung) und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG (öffentliche Fürsorge) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende, da hier die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesgesetzlichen Regelung erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 GG). Nur durch die Gesetzgebung des Bundes lassen sich einheitliche Lebensverhältnisse gewährleisten. In der Bundesrepublik Deutschland bestehen beim Beschäftigungsstand und Einkommensniveau erhebliche regionale Unterschiede. Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Bereich der öffentlichen Fürsorge wird verhindert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland das Sozialgefüge auseinanderentwickelt.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des SGB III ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG (Arbeitsvermittlung und Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung).

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen vereinbar.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

VII. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Indem die Antragstellung für BAföG-Leistungen künftig – bis auf Ausnahmefälle – nur noch einheitlich über das Antragsportal „BAföG Digital“ möglich ist, ergeben sich deutliche Verwaltungserleichterungen. Zum einen ermöglicht dies für die Verwaltung eine Datenübernahme in die jeweiligen Fachverfahren, zum anderen sind im Antragsportal mehr Hilfestellungen für die Antragstellenden möglich als bei einem manuellen Ausfüllen von Formblättern.

Verwaltungsaufwand bei den Ämtern für Ausbildungsförderung reduziert sich auch durch die Aufhebung von Sonderkonstellationen für die Altersgrenze, die auch eine Digitalisierung erleichtert. Künftig gilt einheitlich eine Altersgrenze von 45 Jahren. Auch der Wegfall des Nachweises nach § 48 reduziert Aufwand bei den Antragstellenden, bei den Hochschulen sowie für die Verwaltung.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf berücksichtigt die Vorgaben der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Zielsetzungen dieses Gesetzentwurfs stärken das Ziel 4 für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal/SDG 4): „Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern“. Das BAföG ist ein zentrales staatliches Instrument zur Förderung von mehr Chancengerechtigkeit und Teilhabe in der Bildung. Studierende sowie Schülerinnen und Schüler, denen die finanziellen Mittel fehlen, können nach dem BAföG eine unterstützende Geldleistung für ihre Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten erhalten. Durch den Gesetzentwurf sollen sowohl die Breitenwirkung des BAföG als auch die durch dieses Förderungsinstrument eröffnete Möglichkeit zur individuellen Realisierung von Ausbildungschancen Einkommenschwächerer nachhaltig gesichert werden. Der Gesetzentwurf trägt damit zur Entkoppelung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg bei und erhöht die Bildungs- und Teilhabechancen insbesondere von jungen Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch dieses Gesetz entstehen die folgenden Mehrausgaben:

Bund, Länder und Gemeinden:

Mehrausgaben BAföG (in Millionen Euro):

Jahr	2027	2028	2029	2030
Mehrausgaben ¹⁾ BAföG (100 % Bund)	137	209	332	355

¹⁾ Mehrausgaben hinsichtlich der gem. § 57 Absatz 1 Satz 2 BAföG über die KfW bereitgestellten Darlehensanteile bei Studierenden fallen beim Bund lediglich in Höhe der der KfW zu erstattenden Zinsen und Ausfälle an.

Die Änderungen im BAföG haben ferner aufgrund von Verweisungen finanzielle Auswirkungen auf die Ausgaben für das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG):

Mehrausgaben AFBG (in Millionen Euro):

Jahr	2027	2028	2029	2030
Mehrausgaben insgesamt	63,0	95,0	138,0	152,0
davon Bund: 78 %	49,0	74,0	108,0	119,0
davon Länder: 22 %	14,0	21,00	30,0	33,0

Durch die Änderungen im Bereich der Berufsausbildungsbeihilfe, des Ausbildungsgeldes und der Einstiegsqualifizierung nach dem SGB III ergeben sich im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit Mehrausgaben. Mittelfristig belaufen sich diese auf insgesamt rund 102 Millionen Euro pro Jahr.

Mehrausgaben SGB III (in Millionen Euro):

Jahr	2027	2028	2029	2030
Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit	26	47	82	102
darunter Berufsausbildungsbeihilfe	21	36	61	75
darunter Ausbildungsgeld	5	11	21	26
darunter Einstiegsqualifizierung	0	0	1	1

Minderausgaben SGB II:

Durch die Änderungen im Bereich der Berufsausbildungshilfe erhöhen sich die Leistungen der Berufsausbildungshilfe. Für Geförderte mit aufstockendem Leistungsbezug in der Grundsicherung für Arbeitsuchende steigt somit die angerechnete Leistung. Dadurch entstehen im Bundeshaushalt im Hinblick auf die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) mittelfristig Minderausgaben von insgesamt 11 Millionen Euro pro Jahr.

4. Erfüllungsaufwand**4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger im Bereich des BAföG**

Durch die Normierung der ausschließlichen digitalen Antragstellung über die Antragsplattform „BAföG Digital“ wird angenommen, dass sich die Fallzahl der digitalen Antragstellung deutlich erhöhen wird. Da bei der digitalen Antragstellung die Beantragung durch den Antragsassistenten erheblich unterstützt wird, wird von einer Reduzierung des zeitlichen Aufwandes bei den Bürgerinnen und Bürgern ausgegangen.

Auch durch den Wegfall des Erfordernisses, einen Nachweis über das Einreichen des üblichen Leistungsstands (Leistungsnachweis) für den Erhalt von Ausbildungsförderung vom fünften Fachsemester an erbringen zu müssen, reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger erheblich.

Dieser Minderaufwand wird durch den Kreis möglicher Neufälle reduziert.

Insgesamt reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand um 262 373 Stunden. Die jährlichen Kosten (insbesondere für Porto) verringern sich um rund 758 000 Euro.

Ifd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
1.1	Artikel 1, § 46 Digitale Antragstellung mit Härtefallregelung Fallgruppe: Erstantrag	148 024	Zeitaufwand: - 70 Minuten Sachkosten: - 2 Euro	-172 695 Stunden - 296 Tsd. Euro			
1.2	Artikel 1, § 46 Digitale Antragstellung mit Härtefallregelung Fallgruppe: Weiterförderungsantrag	98 683	Zeitaufwand: - 30 Minuten Sachkosten: - 2 Euro	-49 342 Stunden -197 Tsd. Euro			
1.3	Artikel 1, § 46 Digitale Antragstellung mit Härtefallregelung	12 493	Zeitaufwand: - 40 Minuten	-8 329 Stunden -25 Tsd. Euro			

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
	Fallgruppe: Auslandsantrag		Sachkosten: - 2 Euro				
1.4	Artikel 1, § 48, Wegfall Vorlage Leistungsnachweis Fallgruppe: Übersendung Formblatt 5	100 000	Zeitaufwand: - 53 Minuten Sachkosten: - 2 Euro	-88 333 Stunden -200 Tsd. Euro			
1.5	Artikel 1, § 48, Wegfall Vorlage Leistungsnachweis Fallgruppe: Einreichen Widerspruch gegen Ablehnung	20 000	Zeitaufwand: - 193 Minuten Sachkosten: - 2 Euro	-64 333 Stunden -40 Tsd. Euro			
1.6	Artikel 1, § 48, Wegfall Vorlage Leistungsnachweis Fallgruppe: Stichtagsfälle Vorlage Leistungsnachweis			„geringfügig“ erwarteter Erfüllungsaufwand wegen geringer Fallzahl und geringer Sachkosten von weniger als 100 000 Euro			
1.7	Artikel 1, § 48, Wegfall Vorlage Leistungsnachweis Fallgruppe: Stichtagsfälle Einlegen Widerspruch gegen Ablehnung			„geringfügig“ erwarteter Erfüllungsaufwand wegen geringer Fallzahl und geringer Sachkosten von weniger als 100 000 Euro			
1.8	Artikel 1, 2, 3 Anpassung Freibeträge § 35a, Anpassung Bedarfssätze §§ 12, 13, Anpassung KV/ PV 13a, Anpassung Sozialpauschale § 21 Absatz 2 Fallgruppe: Erstantrag Inlandsfälle	45 696	Zeitaufwand: 155 Minuten Sachkosten keine	118 048 Stunden			
1.9	Artikel 1, 2, 3 Anpassung Freibeträge § 35a, Anpassung Bedarfssätze §§ 12, 13, Anpassung KV/ PV 13a, Anpassung Sozialpauschale § 21 Absatz 2 Fallgruppe: Auslandsfälle	2 304	Zeitaufwand: 68 Minuten Sachkosten keine	2 611 Stunden			
Summe Zeitaufwand (in Stunden)				-262 373			

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
Summe Sachaufwand (in Tsd. Euro)		-758					

4.2 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger im Bereich des AFBG

Die Änderungen durch das 30. BAföGÄndG wirken sich auf den jährlichen Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger im Bereich des AFBG aus. Aufgrund der zu erwartenden Neufälle von rund 5 000 wird ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 5 533 Stunden sowie rund 34 100 Euro erwartet.

Ein einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
1.1	Erstmaliges Stellen von Anträgen sowie Nachweis der Teilnahme Artikel 1, 2 und 3 § 13 Absatz 1 und 2, § 13a, § 21 Absatz 2 Satz 1, § 35a	5 000 Neufälle	Zeitaufwand: 63 Minuten Sachaufwand: 6,30 Euro	Zeitaufwand: 5 250 Stunden Sachaufwand: 31,5 Tsd. Euro			
1.2	Versenden des Darlehensangebotes der KfW nach erstmaliger Antragstellung Artikel 1, 2 und 3 § 13 Absatz 1 und 2, § 13a, § 21 Absatz 2 Satz 1, § 35a	1 131 Neufälle	Zeitaufwand: 15 Minuten Sachaufwand: 2,25 Euro	Zeitaufwand: 283 Stunden Sachaufwand: 2,6 Tsd. Euro			
Summe Zeitaufwand (in Stunden)		5 533					
Summe Sachaufwand (in Tsd. Euro)		34,1					

4.3 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger im Bereich des SGB III

Mit der Anhebung der Freibeträge weitet sich der Kreis der Geförderten nach dem SGB III aus. Damit entsteht für diese Bürgerinnen und Bürger insgesamt ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand durch die Möglichkeit der Antragstellung.

Es wird mittelfristig von rund 5 800 zusätzlichen Zugängen (4 000 zur Berufsausbildungsbeihilfe und 1 800 zum Ausbildungsgeld) pro Jahr ausgegangen. Bei einem angenommenen Zeitaufwand von rund 1,5 Stunden pro Antrag ergibt sich ein jährlicher zusätzlicher Erfüllungsaufwand von 8 700 Stunden.

4.4 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft im Bereich des BAföG

Durch den Wegfall der Verpflichtung bei den Bürgerinnen und Bürgern, einen Leistungsnachweis vorzulegen, entfällt der Aufwand für das Ausstellen des Leistungsnachweises und die Festlegung der jeweils üblichen Zahl von ETCS-Punkten zum maßgeblichen Zeitpunkt bei den Ausbildungsstätten.

Der jährliche Erfüllungsaufwand verringert sich durch den Wegfall dieser Vorgabe um rund 1 Million Euro.

Ein einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht nicht.

Ifd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	IP	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Wirtschaftszweig) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Wirtschaftszweig) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
2.1	Artikel 1, § 48, Wegfall Ausfüllen Leistungsnachweis	Ja	100 000	Zeitaufwand: - 17 Minuten Lohnkosten: 36,70 Euro/h	-1 031			
2.2	Artikel 1, § 48, Ausfüllen Leistungsnachweis Stichtagsfälle	Ja			„geringfügig“ erwarteter Erfüllungsaufwand wegen geringer Fallzahl und geringer Sachkosten von weniger als 100 000 Euro			
Summe (in Tsd. Euro)					-1 031			
davon aus Informationspflichten (IP)					-1 031			

4.5 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft im Bereich des AFBG

Wie bei den Bürgerinnen und Bürgern entsteht auch für die Wirtschaft ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand aufgrund der Steigerung der Neufälle um rund 5 000. Die Fortbildungsstätten und Prüfstellen müssen durch das Ausfüllen des Formblatt B „Bescheinigung über den Besuch einer Fortbildungsstätte“, Formblatt F „Teilnahmenachweis“ sowie Formblatt Z „Bestätigung der Zulassungsvoraussetzungen“ bei der Antragstellung mitwirken. Jedoch beträgt der jährliche Erfüllungsaufwand aufgrund der für das Ausstellen der Nachweise erforderlichen absehbaren geringen Zeit-, Sach- und Personalkosten aufwände weniger als 100 000 Euro.

Ein einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht nicht.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

4.6 Erfüllungsaufwand der Verwaltung im Bereich des BAföG

Für die Verwaltung der Länder und Kommunen ergibt sich durch die ausschließlich digitale Antragstellung ein erheblicher jährlicher Minderaufwand in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Ein weiterer signifikanter jährlicher Minderaufwand ergibt sich durch den Wegfall des Leistungsnachweises in Höhe von 3,8 Millionen Euro.

Zwar wird dieser Minderaufwand durch die Erhöhung der Neufälle, die durch die Reformwirkung prognostiziert werden, reduziert, jedoch nicht vollständig aufgebraucht. Insgesamt reduziert sich der Verwaltungsaufwand in den Ländern jährlich um rund 2,0 Millionen Euro.

Für die Länder entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro, im Wesentlichen durch IT-technische Anpassungen sowie durch die Versendung eines Änderungsbescheides aufgrund u.a. der entsprechenden Anhebung der Wohnkostenpauschale.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
3.1	Artikel 1, § 46 Fallgruppe: Bearbeitung Antrag BAföG-Digital	Land	259 200	-6 532 000 Euro Zeitaufwand: - 35 Minuten Lohnkosten 43,20 Euro/h (gD)	-6 532			
3.2	Artikel 1 § 48 Wegfall Leistungsnachweis Fallgruppe: Anfordern Leistungsnachweis	Land	60 000	-518 000 Euro Zeitaufwand: - 12 Minuten Lohnkosten: 43,20 Euro/h (gD) + Sachkosten: - 2 Euro (-120 000 Euro)	-638			
3.3	Artikel 1 § 48 Wegfall Leistungsnachweis Fallgruppe: Ablehnung Antrag BAföG-Förderung	Land	30 000	-583 000 Euro Zeitaufwand: - 27 Minuten Lohnkosten: 43,20 Euro/h (gD) + Sachkosten: - 2 Euro (-60 000 Euro)	-643			
3.4	Artikel 1 § 48 Wegfall Leistungsnachweis	Land	20 000	-2 448 000 Euro Zeitaufwand: - 170 Minuten Lohnkosten 43,20 Euro/h (gD) + Sachkosten:	-2 488			

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/ Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
	Fallgruppe: Bearbeitung Widerspruch Ablehnung Leistungsnachweis			- 2 Euro (-40 000 Euro)				
3.5	Artikel 1 § 48 Wegfall Leistungsnachweis Fallgruppe: Nachfordern Unterlagen Stichtagsfälle	Land	5 000	90 000 Euro Zeitaufwand: 25 Minuten Lohnkosten 43,20 Euro/h (gD) + Sachkosten (10 000 Euro)	100			
3.6	Artikel 1 § 48 Wegfall Leistungsnachweis Fallgruppe: Ablehnung Antrag Stichtagsfälle	Land		„geringfügig erwarteter Erfüllungsaufwand wegen geringer Fallzahl und geringer Sachkosten von weniger als 100 000 Euro				
3.7	Artikel 1 § 48 Wegfall Leistungsnachweis Fallgruppe: Bearbeitung Widerspruch gegen Ablehnung Antrag	Land		„geringfügig“ Erwarteter Erfüllungsaufwand wegen geringer Fallzahl und geringer Sachkosten von weniger als 100 000 Euro				
3.8	Artikel 1, 2, 3 §§ 10, 12, 13, 13a, 21 Absatz 2, 46, 48, 35a Anpassung Fachsysteme und Fachanwendungen Fallgruppe: Anpassung Systeme an die neuen Reformparameter	Land	16					80
3.9	Artikel 1 § 10 Wegfall Ausnahmetatbestand Altersgrenze	Land	526	-58 000 Euro Zeitaufwand: - 153 Minuten Lohnkosten 43,20 Euro/ h (gD) + Sachkosten:	-59			

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/ Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
				- 2 Euro (-1 000 Euro)				
3.10	Artikel 1, 2, 3 Anpassung Freibeträge § 35a, Anpassung Bedarfssätze §§ 12, 13, Anpassung KV/PV 13a, Anpassung Sozialpauschale § 21 Absatz 2 Fallgruppe: Bearbeitung Inlandsneufälle	Land	45 696	8 094 000 Zeitaufwand: 246 Minuten Lohnkosten (gD) 43,20 Euro/h + Sachkosten geringfügig	8 180			
3.11	Artikel 1, 2, 3 Anpassung Freibeträge § 35a, Anpassung Bedarfssätze §§ 12, 13, Anpassung KV/PV 13a, Anpassung Sozialpauschale § 21 Absatz 2 Fallgruppe: Bearbeitung Auslandsneufälle	Land	2 304	106 000 Zeitaufwand: 64 Minuten Lohnkosten 43,20 Euro/ h (gD) + Sachkosten geringfügig	111			
3.12	Artikel 1 Anpassung KV/PV 13a, Anpassung Wohnkostenpauschale, Anpassung Bedarfssätze § 12 Anpassung Sozialpauschale § 21 Absatz 2 Fallgruppe: Erstellen Änderungsbescheid Bestandsfälle	Land				484 551	1 886 000 Zeitaufwand: 5 Minuten Lohnkosten. (Durchschnitt 46,70 Euro/h) + 969 000 Sachkosten: 2 Euro	2 855
Summe (in Tsd. Euro)			-1 969			2 935		
davon Bund			0			0		
davon Land (inklusive Kommunen)			-1 969			2 935		

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

4.7 Erfüllungsaufwand der Verwaltung im Bereich des AFBG

Wie für die Bürgerinnen und Bürger, entsteht aufgrund der zu erwartenden Neufälle im Bereich des AFBG ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 261 650 Euro.

Ein einmaliger Erfüllungsaufwand für den Bereich des AFBG in Höhe von rund 548 800 Euro ergibt sich durch die Anpassung der Datenverarbeitungsprogramme in den Ländern aufgrund der mit diesem Gesetz vorgenommenen weiteren Leistungsverbesserungen (Anhebung der Freibeträge, Bedarfssätze und Sozialpauschale) sowie durch die Versendung eines Änderungsbescheides aufgrund der Anpassungen (u. a. der Wohnkostenpauschale).

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/ Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
3.1	Bearbeiten von Neuanträgen sowie Prüfen von Teilnahmenachweisen Artikel 1, 2 und 3 § 13 Absatz 1 und 2, § 13a, § 21 Absatz 2 Satz 1, § 35a	Land	5 000 Neufälle	44,40 Euro = ((60 Min. / 60 Min. x 44,40 Euro/h (Durchschnitt Öffentliche Verwaltung)) Sachkosten 1,30 Euro	222	10 Anpassungen in den DV-Programmen der Länder	1 000 Euro	10,0
			2 500 Neufälle		3,3			
3.2	Darlehensanbotserstellung KfW Darlehensannahme KfW Artikel 1, 2 und 3 § 13 Absatz 1 und 2,	Bund	1 950 Neufälle	11,80 Euro = (10 Min. / 60 Min. x 57,90 Euro/h (WZ: K)) + 2,15 Euro) 11,80 Euro = (10 Min. / 60 Min. x 57,90 Euro/h (WZ: K)) + 2,15 Euro)	23,0			
			1 131 Neufälle		13,35			

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/ Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
	§ 13a, § 21 Absatz 2 Satz 1, § 35a							
3.3	Erstellung Änderungsbescheide Artikel 1 § 13 Absatz 2, § 13a, § 21 Absatz 2 Satz 1	Land				107 744 Geförderte	3,70 Euro = ((5 Min. / 60 Min. x 44,40 Euro/h (Durchschnitt Öffentliche Verwaltung)) Sachkosten 1,30 Euro	398,7 140,1
Summe (in Tsd. Euro)			261,65			548,8		
davon Bund			36,35					
davon Land (inklusive Kommunen)			225,3			548,8		

4.8 Erfüllungsaufwand der Verwaltung im Bereich des SGB III

Bei der Bundesagentur für Arbeit entsteht durch die Anpassungen im SGB III ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro, insbesondere für die manuelle Anpassung der laufenden Fälle (ca. 2,18 Millionen Euro), die erforderliche IT-Anpassung, Überarbeitung von Weisungen etc. sowie für Portokosten (ca. 312 000 Euro).

Die geschätzt mittelfristig anfallenden rund 4 000 zusätzlichen Anträge für Berufsausbildungsbeihilfe pro Jahr führen zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei der Bundesagentur für Arbeit. Bei einem geschätzten Arbeitsaufwand von ca. 167 Minuten pro Fall im Jahr (Antrags- und Bestandsarbeiten) resultiert daraus ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 377 000 Euro.

Die geschätzt mittelfristig anfallenden rund 1 800 zusätzlichen Anträge für Ausbildungsgeld pro Jahr führen zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei der Bundesagentur für Arbeit. Bei einem geschätzten Arbeitsaufwand von ca. 292 Minuten pro Fall im Jahr (Antrags- und Bestandsarbeiten) resultiert daraus ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 295 000 Euro.

Die Anpassung an die jährliche Erhöhung der Freibeträge für Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld verursachen mittelfristig Verwaltungsaufwände bei der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 492 000 Euro jährlich (manuelle Anpassung der Fälle).

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/ Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
3.1	Artikel 5, 6 und 7 Antragsbearbeitung/Bestandsbearbeitung für die zusätzlichen Fälle Berufsausbildungsbeihilfe	BA	4 000 zusätzliche Berufsausbildungsbeihilfe Fälle Berufsausbildungsbeihilfe pro Jahr	65,65 Euro (130 Minuten pro Fall * 30,30 Euro pro Stunde mD Sozialversicherung) = 262 600 Euro + 28,55 Euro (37 Minuten pro Fall * 46,30 Euro pro Stunde gD Sozialversicherung) = 114 200 Euro	377			
3.2	Artikel 5, 6 und 7 Antragsbearbeitung/Bestandsbearbeitung für die zusätzlichen Fälle Ausbildungsgeld	BA	1 800 zusätzliche Fälle Ausbildungsgeld pro Jahr	116,15 Euro (230 Minuten pro Fall * 30,30 Euro pro Stunde mD Sozialversicherung) = 209 070 Euro + 47,84 Euro (62 Minuten pro Fall * 46,30 Euro pro Stunde gD Sozialversicherung) = 86 112 Euro	295			
3.3	Artikel 1, § 35a Artikel 5, § 67a Anpassung der laufenden Fälle an die jährliche Erhöhung der Freibeträge Berufsausbildungsbeihilfe + Ausbildungsgeld	BA	41 252 Fälle	11,58 Euro (15 Minuten / Fall * 46,30 Euro pro Stunde gD Sozialversicherung) = 477 000 Euro + 7,57 Euro (15 Minuten/Fall * 30,30 Euro pro Stunde mD Sozialversicherung (bei 5 % der Fälle findet eine zusätzliche Doppel- Prüfung statt = 2 063 Fälle) = 15 000 Euro	492			
	Artikel 1, § 35a Artikel 5, § 67a Anpassung der laufenden Fälle an die jährliche	BA	Jährliche Anpassung		Erwarteter Erfüllungsaufwand beträgt wegen einer absehbar geringen Fallzahl			

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
	Erhöhung der Freibeträge Berufsausbildungsbeihilfe + Ausbildungs-geld IT Aufwände und weiterer Aufwand (Weisung, Vordrucke und Informationen etc.) + Porto				und/oder eines absehbar geringen Zeit- und Sachaufwands weniger als 100 000 Euro.			
3.4	Anpassung der laufenden Fälle Berufsausbildungsbeihilfe + Ausbildungs-geld an die Bedarfserhöhungen	BA				182 427 Fälle	11,58 Euro pro Fall (15 Minuten * *46,30 Euro pro Stunde gD Sozialversicherung) = 2 112 504 Euro + 7,58 Euro pro Fall (15 Minuten * *30,30 Euro pro Stunde mD Sozialversicherung) (in 5 % der Fälle erfolgt eine zusätzliche Doppelprüfung – 9 121 Fälle) = 69 137 Euro	2 181
3.5	Artikel 5, 6 und 7 IT-Umstellung und weiterer Aufwand für Bedarfserhöhungen (Weisungen, Vordrucke, Informationen, etc.) + Porto	BA						312
Summe (in Tsd. Euro)			1 164			2 493		
davon Bund								

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
davon Land (inklusive Kommunen)								
davon BA					1 164			2 493

5. Weitere Kosten

Das Gesetz wirkt sich nicht auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau und insbesondere nicht auf das Verbraucherpreisniveau aus.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Die Auswirkungen der Gesetzesänderungen auf die Gleichstellung von Männern und Frauen wurden geprüft. Die Regelungen sind gleichstellungspolitisch ausgewogen.

Eine gestärkte Chancengerechtigkeit und Teilhabe an Bildung und damit eine bessere Fachkräfteförderung sind wesentlich, um den demografischen Herausforderungen zu begegnen.

Die Aufnahme einer Experimentierklausel ist nicht erforderlich. Alle Änderungen sollen grundsätzlich schnellstmöglich direkt für die Vielzahl an Betroffenen gelten.

VIII. Befristung; Evaluierung

Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen sind auf Dauer angelegt, daher ist eine Befristung nicht vorgesehen.

Eine Evaluierung ist nicht erforderlich, weil zum einen gemäß § 55 BAföG über die Ausbildungsförderung nach BAföG eine Bundesstatistik durchgeführt wird, aus der insbesondere die Entwicklung der Geförderten mit breiten Differenzierungsmöglichkeiten ersichtlich wird. Zum anderen muss die Bundesregierung diese auswertend nach § 35 BAföG regelmäßig die für die Förderung relevanten Parameter überprüfen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung im Hinblick auf die nachstehende Änderung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Änderung stellt eine Folgeanpassung an die Anhebung der Altersgrenze von 30 auf 45 Jahre (§ 10 Absatz 3 Satz 1) mit dem 27. BAföGÄndG dar.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Anpassung an den Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131).

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 2**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt. Die Aufteilung in zwei Sätze ermöglicht eine bessere Bezugnahme. So wird zugleich der bisherige Verweis in § 56 Absatz 1 Satz 2 auf § 5 Absatz 4 Satz 2 richtig.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung – die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt – und eine Folgeanpassung zur Aufteilung des bisherigen Satzes 1 in zwei Sätze.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich hierbei um eine Klarstellung, dass auch bei einer Ausbildung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 das Erfordernis der Gleichwertigkeit nach § 5 Absatz 4 gilt. Dieses beschränkt sich auf die Gleichwertigkeit mit Höheren Fachschulen, Akademien oder Hochschulen, um die Begrenzung der Anwendbarkeit des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 auf den hochschulischen Bereich widerzuspiegeln. Dass § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 lediglich auf den hochschulischen Bereich anwendbar ist, entspricht der Intention des Gesetzgebers, der diese Regelung mit dem 27. BAföGÄndG insbesondere im Hinblick auf einjährige Masterstudiengänge eingeführt hat. Dies schlägt sich auch im Verweis auf § 10 Absatz 2 des Hochschulrahmengesetzes (HRG) nieder.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 4

Es handelt sich jeweils um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 5**Zu Buchstabe a**

Im Zuge des 29. BAföGÄndG wurde § 8 Absatz 1 Nummer 5 dahingehend geändert, dass auch die Familienangehörigen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU (FreizügG/EU) und die nahestehenden Personen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 4 FreizügG/EU von Staatsangehörigen eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR, also Staatsangehörige Norwegens, Islands, Liechtensteins und der Schweiz) unter den Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 förderungsberechtigt sein können. Diese Regelung sollte angelehnt an § 12 FreizügG/EU eine Gleichstellung zwischen den Familienangehörigen und nahestehenden Personen dieser Personengruppen gegenüber den Familienangehörigen und nahestehenden Personen von Unionsbürgern bewirken; eine Besserstellung war nicht vorgesehen. Dies wird mit der nun angepassten Regelung korrigiert. Der Verweis in § 8 Absatz 1 Nummer 5 auf § 8 Absatz 1 Nummer 4 soll daher weiterhin nur für die EWR-Bürger selbst gelten, nicht aber für deren Familienangehörige und nahestehenden Personen. Bei Familienangehörigen und nahestehenden Personen von EWR-Bürgern reicht es deshalb – ebenso wie bei Familienangehörigen von Unionsbürgern – für eine Förderungsberechtigung nicht aus, wenn diese vor dem Beginn der Ausbildung im Inland in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, dessen Gegenstand mit dem der Ausbildung in inhaltlichem Zusammenhang steht.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit sowie die Nennung des Aufenthaltsgesetzes als Bezugsgesetz werden ergänzt.

Zu Nummer 6

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Streichung von § 48 Absatz 1, 2 und 4.

Zu Nummer 7

Die Altersgrenze für den Beginn einer förderungsfähigen Ausbildung wurde mit dem 27. BAföGÄndG deutlich angehoben auf 45 Jahre. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Aufnahme eines grundständigen Studiums bis zu diesem Alter noch positive Auswirkungen auf die Erwerbsbiografie haben dürfte. Somit sei das fiskalische Gemeinwohlinteresse gewahrt, nur eine solche Ausbildung zu fördern, an die sich eine angemessene Beschäftigungszeit bis zum Eintritt in den Ruhestand anschließt. Bei den Ausnahmetatbeständen des § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3 war bisher eine Förderung auch bei Ausbildungsbeginn nach Vollendung des 45. Lebensjahres möglich. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass unabhängig vom sonstigen Bildungsverlauf und der familiären Situation bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres eine förderfähige Ausbildung begonnen werden kann. Es kann auch angenommen werden, dass ein Ausbildungsbeginn mit über 45 Jahren zumeist dem Interesse der Allgemeinheit an Fachkräftenachwuchs bzw. dem fiskalischen Gemeinwohlinteresse nicht mehr in ausreichendem Maße gerecht wird, weil die anschließende Erwerbstätigkeit in der Regel von verhältnismäßig kurzer Dauer sein wird. Nach der Statistik zum Bundesausbildungsförderungsgesetz 2024 war der Anteil der Geförderten mit 45 Jahren und älter mit unter 0,2 Prozent sehr gering. Zusätzlich lässt sich nicht ablesen, ob der Beginn der Ausbildung in diesen Fällen bereits vor dem 45. Lebensjahr lag. Eine Streichung der Sonderkonstellationen in § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3 führt daneben auch zu Erleichterungen für den Gesetzesvollzug. Durch die vorgesehene Übergangsregelung können sich Auszubildende ab Inkrafttreten zum 1. April 2027 mit einem Vorlauf von etwas mehr als zwei Jahren auf den Wegfall der Ausnahmetatbestände nach § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3 einstellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Vorlauf im Allgemeinen ausreichend ist, um sich auf den Wegfall der Ausnahmetatbestände einzustellen.

Zu Nummer 8**Zu Buchstabe a und b**

Bei den Bedarfssätzen für nicht bei den Eltern wohnende Schülerinnen und Schüler wird die Erhöhung der Wohnkostenpauschale in § 13 Absatz 2 Nummer 2 proportional nachvollzogen.

Zu Nummer 9**Zu Buchstabe a**

Die Wohnkostenpauschale für nicht bei den Eltern wohnende Studierende wird auf 440 Euro erhöht.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich hierbei um eine Änderung, die die bisherige Verwaltungspraxis widerspiegelt. Gemäß Teilziffer 13.4.1 BAföGVwV gilt § 13 Absatz 4 auch für Praktika im Ausland nach § 5 Absatz 5. Diese Regelung wird auch in § 1 Absatz 1 Satz 2 BAföG-Auslandszuschlagsverordnung aufgegriffen, wonach auch bei einer Ausbildung im Ausland in den Fällen des § 5 Absatz 5 Zuschläge sowohl für die Aufwendungen für Reisen zum Ort der Ausbildung als auch für Aufwendungen für die Krankenversicherung geleistet werden. Der bisherige Wortlaut von § 13 Absatz 4 bildete dies nicht ab, sondern war mit der ausschließlichen Bezugnahme auf § 5 Absatz 2 zu eng formuliert.

Zu Nummer 10**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Mit der Anhebung wird neben der mit diesem Gesetz erhöhten Wohnkostenpauschale der nach § 242a Absatz 2 in Verbindung mit § 220 Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) vom Bundesministerium für Gesundheit nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises für das Jahr 2026 auf 2,9 Prozent festgelegten und im Bundesanzeiger (vgl. BAnz AT 10.11.2025 B7) bekanntgemachten Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes Rechnung getragen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Anhebung wird neben der mit diesem Gesetz erhöhten Wohnkostenpauschale dem nach § 55 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 1a des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) in Verbindung mit § 1 Absatz 1 der Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 (PBAV 2025) zum 1. Januar 2025 auf 3,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder gestiegenen Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung, der sich mit dem Beitragszuschlag für Kinderlose nach § 55 Absatz 3 SGB XI um 0,6 Prozent auf 4,2 Prozent erhöht, Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Der Zuschlag für die Krankenversicherung für Studierende, die als freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, wird angehoben, um der Höhe der Mindestbemessungsgrundlage und des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes für das Jahr 2026 Rechnung zu tragen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Anhebung wird dem zum 1. Januar 2025 auf 3,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder gestiegenen Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung, der sich mit dem Beitragszuschlag für Kinderlose nach § 55 Absatz 3 SGB XI um 0,6 Prozent auf 4,2 Prozent erhöht, sowie der Höhe der Mindestbemessungsgrundlage für das Jahr 2026 Rechnung getragen.

Zu Buchstabe c**Zu Doppelbuchstabe aa**

Mit der Anhebung wird neben der mit diesem Gesetz erhöhten Wohnkostenpauschale der nach § 242a Absatz 2 in Verbindung mit § 220 Absatz 2 SGB V vom Bundesministerium für Gesundheit nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises für das Jahr 2026 auf 2,9 Prozent festgelegten und im Bundesanzeiger (vgl. BAnz AT 10.11.2025 B7) bekanntgemachten Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes Rechnung getragen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Anhebung wird neben der mit diesem Gesetz erhöhten Wohnkostenpauschale dem nach § 55 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 1a SGB XI in Verbindung mit § 1 Absatz 1 der Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 (PBAV 2025) zum 1. Januar 2025 auf 3,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder gestiegenen Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung, der sich mit dem Beitragszuschlag für Kinderlose nach § 55 Absatz 3 SGB XI um 0,6 Prozent auf 4,2 Prozent erhöht, Rechnung getragen.

Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung – parallele Formulierung zu den entsprechenden Verweisen in Absatz 1 Satz 1 und 2.

Zu Nummer 11

Es handelt sich jeweils um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 12**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Bislang war auch in der Rechtsprechung umstritten, ob aus dem Umkehrschluss des § 16 Absatz 1 Satz 2, 2. Halbsatz auch das Erfordernis entnommen werden konnte, dass die Ausbildung im Ausland nicht nur in einem zusammenhängenden Zeitraum, sondern auch in demselben Land absolviert werden muss. Die Verwaltungspraxis sah unter der Berufung auf die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 11/5961, S. 21 zu Nr. 14) eine solche Einschränkung vor. Hierdurch waren bislang Drittstaatsaufenthalte, die sich an einen vorangegangenen Drittstaatsaufenthalt oder

an ein Praktikum im Ausland anschließen, trotz engen zeitlichen Zusammenhangs nicht förderungsfähig. Von dem Erfordernis, dass die Ausbildung in demselben Land erfolgen muss, soll nun künftig abgesehen werden. Innerhalb des Zeitraumes von einem Jahr, den § 16 Absatz 1 vorsieht, kann eine Ausbildung nun auch außerhalb der EU in unterschiedlichen Ländern absolviert werden, zum Beispiel ein Semester in Drittstaat A und ein Semester in Drittstaat B, wenn diese direkt aneinander anschließen. Damit wird der zunehmenden Internationalisierung der Ausbildungen Rechnung getragen. Den Auszubildenden wird somit künftig ermöglicht, nicht nur „Sprache, Land und Leute“ (vgl. BT-Drs. 11/5961, S. 19) mehrerer europäischer Staaten kennenzulernen, sondern ihren Horizont auch durch den Aufenthalt in mehreren Drittstaaten entsprechend zu erweitern. Die Regelung dient insoweit auch der Vereinheitlichung, als kurzzeitige, aufeinanderfolgende Auslandsaufenthalte innerhalb und außerhalb der EU hinsichtlich § 16 Absatz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 5 nicht mehr unterschiedlich behandelt werden. Am Erfordernis des zeitlichen Zusammenhangs wird weiterhin festgehalten.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 13

Es handelt sich jeweils um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 14**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine regelungstechnische Korrektur. Da bereits mit dem 29. BAföGÄndG die in Satz 3 in Bezug genommene Regelung des § 66a Absatz 7 (Wahlrechtsausübung) einen neuen Regelungsgehalt erhalten hat, ist auf die davor geltende Fassung zu verweisen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Anpassung an den Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131).

Zu Nummer 15**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Einfügung des neuen § 35a.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 16

Es handelt sich um eine Anpassung an den Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131).

Zu Nummer 17

Es handelt sich um eine regelungstechnische Korrektur einer bereits durch das 29. BAföGÄndG notwendig gewordenen Folgeanpassung. Mit dem 29. BAföGÄndG wurde die Regelung in § 56 Absatz 2a in § 57 Absatz 2a verschoben.

Zu Nummer 18**Zu Buchstabe a**

Der Begriff „Versorgungsrente“ wird in Absatz 1 Satz 4 gestrichen. Mit dem Außerkrafttreten des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) zum 1. Januar 2024 gibt es keine Versorgungsrenten mehr, die als Einkommen im BAföG angerechnet werden.

Entschädigungszahlungen nach Kapitel 9 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XIV), also monatliche Entschädigungszahlungen und Abfindungen, ebenso wie Einmalzahlungen nach § 102 Absatz 4 und 5 SGB XIV (Leistungen bei Gewalttaten im Ausland) werden nach § 28 Absatz 2 SGB XIV nicht als Einkommen (oder Vermögen) angerechnet. Was die Einkommensanrechnung betrifft, enthält § 21 Absatz 4 Nummer 1 BAföG eine

entsprechende Regelung. Nach § 21 Absatz 4 Nummer 2 wird darüber hinaus auch ein der monatlichen Entschädigungszahlung nach Kapitel 9 des SGB XIV entsprechender Betrag als Einkommen freigestellt, soweit der Anspruch auf Leistung nach § 8 Absatz 3 SGB XIV ruht.

Bei Personen, die im Besitzstand verbleiben (Kapitel 23 SGB XIV), ist die Grundrente Bestandteil der Geldleistung nach § 144 SGB XIV (siehe Absatz 1 Satz 1 Nummer 3). Nach § 21 Absatz 4 Nummer 1 BAföG gelten diese Geldleistungen nach § 144 (in Verbindung mit § 149) SGB XIV ebenfalls nicht als Einkommen im BAföG.

Gleiches gilt für die Zahlungen nach dem Soldatenentschädigungsgesetz. Nach § 21 Absatz 4 Nummer 6 BAföG werden diese Leistungen nicht als Einkommen angerechnet.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

In der Angabe vor Nummer 1 erfolgen redaktionelle Änderungen. Die fehlende Untergliederungseinheit wird jeweils ergänzt.

Die Prozentsätze und Höchstbeträge werden durchweg entsprechend der Entwicklung der jeweiligen Beitragssätze und Bemessungsgrundlagen in den Sozialversicherungen seit den letzten Anpassungen durch das 29. BAföGÄndG angepasst.

Aus Anlass verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung wird gesetzlich klargestellt, dass auf die Einkünfte eines nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) von der gesetzlichen Rentenversicherung befreiten Arbeitnehmers die Sozialpauschale des § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Anwendung findet. Für Arbeitnehmer, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI von der Versicherungspflicht befreit sind, zahlt der Arbeitgeber nach § 172a SGB VI einen Zuschuss zum Beitrag zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung in Höhe des Anteils, den sie zu tragen hätten, wenn die Beschäftigten nicht von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit worden wären.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Anpassung an den Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131).

Zu Nummer 19

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Einfügung des neuen § 35a.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Einfügung des neuen § 35a.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Einfügung des neuen § 35a.

Zu Buchstabe e

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Anpassung an den Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131).

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Zu Nummer 20**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Einfügung des neuen § 35a.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Einfügung des neuen § 35a.

Zu Nummer 21

Die in § 35 Satz 1 genannten Parameter sind, beginnend ab dem Jahr 2030, alle zwei Jahre anhand der genannten Grundlagen und Kriterien zu überprüfen und im Anschluss durch Gesetz neu festzusetzen. Bestandteil des Berichts der Bundesregierung an den deutschen Bundestag und Bundesrat nach Satz 4 ist auch die Entwicklung der Freibeträge.

Nach § 35a Absatz 1 und 2 werden die in § 18a Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1 und 2, § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 4 Nummer 1 sowie Absatz 5, § 25 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten oder nach § 35a Absatz 2 Satz 2 zuletzt bekanntgemachten Freibeträge künftig jährlich, erstmals zum 1. August 2028, angehoben.

Durch § 35a Absatz 3 werden die stets für BAföG-Änderungsgesetze üblichen Maßgaben auch für die jährliche Anpassung der Freibeträge getroffen, die gewährleisten sollen, dass möglichst wenig zusätzlicher Verwaltungsaufwand durch Änderungsbescheide bei bereits laufenden Bewilligungszeiträumen entsteht. Leistungen nach dem BAföG werden in der Regel für einen Bewilligungszeitraum (BWZ) von einem Jahr bewilligt. Der BWZ beginnt mit der Antragstellung für die Ausbildung, die für Schülerinnen und Schüler in der Regel zu Schuljahresbeginn am 1. August eines Jahres, für Studierende zu Beginn des Wintersemesters am 1. September (Fachhochschulen) bzw. 1. Oktober (Universitäten) beginnt. Die Maßgaben in Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 sorgen dafür, dass Änderungsbescheide wegen Rechtsänderungen im laufenden BWZ nach Möglichkeit vermieden werden. Damit soll der Verwaltungsaufwand für die Ämter für Ausbildungsförderung in Grenzen gehalten werden. Die zweite Maßgabe in Absatz 3 Satz 3, die auf den 1. Oktober verweist, hat den Zweck, die Änderungen hier endgültig für alle, also auch für dann noch laufende (zahlenmäßig deutlich geringere) BWZ Anwendung finden zu lassen. Betroffen sind davon atypische BWZ vor allem für Studierende, die zum Sommersemester begonnen haben oder Auslandsausbildungen mit abweichenden Semester- oder Schuljahreszyklen. Auch solche Auszubildende sollen nicht unverhältnismäßig lange auf die Anwendbarkeit der neuen Regelungen (nämlich bis zum nächsten BWZ) warten müssen.

Zu Nummer 22

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 23

Es handelt sich um eine Anpassung an den Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131).

Zu Nummer 24

Es handelt sich um eine Anpassung an die satzungsgemäße Bezeichnung des Deutschen Studierendenwerkes e. V.

Zu Nummer 25**Zu Buchstabe a**

Der Antrag ist nach Satz 1 künftig elektronisch über das Portal „BAföG Digital“ zu stellen. Die bisher nur für die Studienstarthilfe geltende Antragsform der rein digitalen Antragstellung mit Öffnungsklausel für Härtefälle wird auf die Antragstellung nach § 46 Absatz 1 ausgeweitet. Die Erfahrungen mit der seit dem Wintersemester 2024/2025 geltenden, entsprechend lautenden Regelung bei der Studienstarthilfe (vgl. dort § 56 Absatz 3 Satz 2 und 3) einer rein digitalen Antragstellung mit Öffnungsklausel für Härtefälle sind überzeugend. Im Einführungszeitraum der Studienstarthilfe ist keine hohe Anzahl von Härtefallanträgen, bei denen eine digitale Antragstellung nicht möglich war, aufgetreten. So betrug der Anteil der Anträge auf Studienstarthilfe, die unter Nutzung der

Härtefallregelung nicht über das Portal, sondern mit Unterstützung der Ämter für Ausbildungsförderung gestellt wurden, im Einführungssemester zum Stichtag 31. Dezember 2024 nur 0,3 Prozent. Auch bei der BAföG-Hotline und dem Support von „BAföG Digital“ sind nur vereinzelt Probleme mit der rein digitalen Antragstellung bei der Studienstarthilfe bekannt geworden, die oftmals auch unter Hilfe von selbigem Support gelöst werden konnten. Die Einführung der digitalen Antragsform bei der Studienstarthilfe kann daher als ausreichende sowie positiv zu bewertende Testphase für die digitale Antragstellung durch die betreffende Zielgruppe junger Menschen im ausbildungsfähigen Alter gewertet werden.

Die mit der elektronischen Antragstellung über das Portal verbundene Datenübernahme in die Fachverfahren der Länder ermöglicht eine deutlich schnellere Antragsbearbeitung. Mit der Post übersandte Anträge sowie Anträge per Fax oder E-Mail stellen aufgrund des Medienbruchs hingegen abzubauen Hemmnisse bei der fortschreitenden Digitalisierung dar. Diese Anträge verursachen bei den Ämtern einen nicht unerheblichen Mehraufwand, da die so übermittelten Antragsdaten anschließend manuell in das jeweilige Fachverfahren eingepflegt werden müssen. Angesichts der derzeit zum Teil langen Bearbeitungszeiten in der BAföG-Antragsbearbeitung ist es notwendig, an verschiedenen geeigneten Stellen Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung zu ergreifen. Dazu gehört, die inzwischen etablierte Antragstellung über „BAföG Digital“ fortan zum Regelfall zu machen.

Personen, für die eine elektronische Beantragung über das Portal nicht möglich ist, können – vergleichbar wie bei der Studienstarthilfe – gemäß Satz 2 für ihre Antragstellung die Unterstützung des zuständigen Amtes in Anspruch nehmen, ohne hierdurch Nachteile zu erleiden. Aufgrund der §§ 16 und 17 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, als Ausfluss des Sozialstaatsprinzips, dürfen an die Unmöglichkeit keine hohen Anforderungen gestellt werden. Weitere Konkretisierungen zu Art und Umfang einer angemessenen Unterstützung für Personen, denen eine elektronische Antragstellung nicht möglich ist, können durch Anwendungserlasse des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt erfolgen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Streichung von § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3 sowie eine weitere redaktionelle Änderung, durch die die fehlende Untergliederungseinheit ergänzt wird.

Zu Nummer 26

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Streichung von § 48 Absatz 1, 2 und 4.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 27

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 28

Der Wegfall des Leistungsnachweises dient der Verwaltungsvereinfachung bei den betroffenen Auszubildenden, Ausbildungsstätten (Höhere Fachschulen, Akademien, Hochschulen) und Ämtern für Ausbildungsförderung. So werden Personalressourcen freigesetzt, wodurch das Potenzial entsteht, die Bearbeitungsdauer der Anträge zu reduzieren.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwischenzeitlich Bedeutung und Bedarf der Regelung ohnehin nicht mehr – zumindest nicht mehr im gleichen Maße und unter den gleichen Umständen – wie bei ihrer Einführung bestehen. Die Streichung berücksichtigt insoweit zugleich angemessen und zeitgemäß die Entwicklung, dass inzwischen Bachelor- und Masterstudiengänge vorherrschend sind.

In der ersten Gesetzesbegründung bei der Einführung des BAföG heißt es: „Bei langdauernden, nicht-schulischen Ausbildungsgängen kann in einem vorgeschrittenen Ausbildungsstadium nicht auf den Nachweis verzichtet werden, daß die Leistungen erwarten lassen, der Auszubildende werde in der vorgesehenen Förderungshöchstdauer den Ausbildungsabschnitt mit Erfolg abschließen.“ (vgl. BT-Drs. VI/1975, S. 39).

Die Abgrenzung im Sinne von „langdauernden, nicht-schulischen Ausbildungsgängen“ stammt aus einer Zeit, in der es allein die klassischen einstufigen Studiengänge (z. B. Diplom, Staatsexamen) gab. Das heute vorherrschende System aus Bachelor- und Masterstudiengängen entspricht aufgrund der Konstruktion, der Aufteilung und der dadurch bedingten Verkürzung der einzelnen Studiengänge, nicht mehr der früheren Logik und Perspektive.

Dabei entfaltet der Leistungsnachweis bei Masterstudiengängen, die mit ihrer Regelstudienzeit bereits unter fünf Semestern liegen, generell keine Relevanz.

Bei Bachelorstudiengängen liegt die durchschnittliche Regelstudienzeit überwiegend bei sechs Semestern. Dazu hat der Leistungsnachweis, der den Erhalt von Ausbildungsförderung vom fünften Fachsemester an betrifft, keinen großen zeitlichen Abstand.

Insoweit stellt sich § 48 heute nicht mehr als wesentliches generelles und eigenständiges Korrektiv neben den weiteren eingrenzenden Parametern dar, etwa auch der Förderungshöchstdauer, die grundsätzlich der Regelstudienzeit entspricht und eine unbegrenzte Förderung zu Gunsten Langzeitstudierender mit öffentlichen Mitteln verhindert.

Zu Nummer 29

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die fehlende Untergliederungseinheit wird ergänzt.

Zu Nummer 30

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Streichung von § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3.

Zu Nummer 31

Es handelt sich um die Korrektur eines fehlerhaften Verweises ohne damit verbundene inhaltliche Änderung.

Zu Nummer 32

Die Streichungen leisten einen Beitrag zur Rechtsbereinigung. Die Regelungen haben keinen Anwendungsbereich mehr. Die vorgesehenen Zahlungen sind vor dem Inkrafttreten der Streichungen erfolgt.

Zu Nummer 33

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Streichung von § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3. Die mit Inkrafttreten zum 1. April 2027 geltende Fassung von § 10 Absatz 3 verfügt nur noch über einen Satz, wodurch der Verweis auf diese Untergliederungseinheit entfällt. Für Fälle des § 60 Nummer 1 gelten die bisherigen Ausnahmetatbestände fort, weshalb insoweit auf die entsprechende Fassung hingewiesen wird.

Zu Nummer 34

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Mit dem 27. BAföGÄndG wurde in § 5 Absatz 2 ein neuer Satz 2 eingefügt, sodass sich auch die Zählung der nachfolgenden Sätze änderte. Die Bezugnahme auf § 5 Absatz 2 Satz 4 in Absatz 3 ist daher entsprechend auf einen Verweis zu § 5 Absatz 2 Satz 5 abzuändern.

Zu Nummer 35

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Im Zuge des 29. BAföGÄndG ist die im Kontext der COVID-19-Pandemie in § 66a Absatz 8b eingeführte Verordnungsermächtigung gestrichen worden; die Streichung wird nun auch in der Bezeichnung der Bestimmung nachvollzogen.

Zu Buchstabe b

Die bislang in den Absätzen 2 und 3 geregelten Anwendungsvorschriften zu Änderungen durch das 29. BAföGÄndG haben sich durch Zeitablauf erledigt.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die durch die Streichung des bisherigen Absatzes 3 sowie den schon zuvor weggefallenen Absatz 4 entstehenden Lücken sollen durch Vorverlagerung der fortbestehenden nachfolgenden Absätze geschlossen werden.

Zu Buchstabe d

Aus Anlass mehrerer Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes Köln wird die Normenkollision zwischen § 18 Absatz 12 Satz 3 und § 66a Absatz 4 Satz 1 korrigiert. Mit der gesetzlichen Klarstellung wird die bereits geübte Vollzugspraxis beim Bundesverwaltungsamt ausdrücklich bestätigt, dass die mit dem 27. BAföGÄndG angepasste Regelung in § 18 Absatz 12 auch auf Darlehensnehmende, die erstmalig vor dem 1. September 2019 mit Darlehen gefördert wurden, Anwendung findet.

Zu Buchstabe e

Der Wegfall des Nachweises soll ab dem Inkrafttreten der Streichung von § 48 Absatz 1, 2 und 4 samt Folgeanpassungen für alle Auszubildenden gelten, die nicht bereits bis dahin einen solchen für die Leistung von Ausbildungsförderung vorlegen mussten. Für Auszubildende, die vor diesem Inkrafttretenszeitpunkt einen Leistungsnachweis vorlegen mussten, gilt dies auch weiterhin bis zum Ende des Ausbildungsabschnitts.

Auszubildende sollen sich bei Inkrafttreten am 1. April 2027 dieses Änderungsgesetzes mit einem Vorlauf von etwas mehr als zwei Jahren auf den Wegfall der Ausnahmetatbestände nach § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3 einstellen können.

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes)**Zu Nummer 1****Zu Buchstabe a**

Die Anpassungen der Bedarfssätze für Studierende nach § 13 werden proportional nachvollzogen.

Zu Buchstabe b

Die Anpassungen der Bedarfssätze für Studierende nach § 13 werden proportional nachvollzogen.

Zu Nummer 2**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Erhöhung des Grundbedarfssatzes für Studierende nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 wird proportional nachvollzogen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Der Grundbedarfssatz für Studierende wird in einem ersten Schritt auf 503 Euro angehoben.

Zu Buchstabe b

Die Wohnkostenpauschale für bei den Eltern wohnende Studierende wird auf 41 Euro abgesenkt. Sie wird damit in einem ersten Schritt abgeschmolzen und entfällt in einem zweiten Schritt (siehe auch Begründung zu Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b). Bei zu Hause wohnenden Studierenden ist davon auszugehen, dass der angehobene Bedarfssatz nach § 13 Absatz 1 ausreichend ist.

Zu Nummer 3**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Mit der Anhebung wird der Anpassung des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Rechnung getragen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Anhebung wird der Anpassung des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Mit der Anhebung wird der Anpassung des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Rechnung getragen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Anhebung wird der Anpassung des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Rechnung getragen.

Zu Nummer 4

Es handelt sich um Übergangsregelungen, nach denen während bereits laufender Bewilligungszeiträume aus Gründen der Praktikabilität im Vollzug unter Vermeidung der Verpflichtung zum Wiederaufgreifen bereits beschiedener Anträge auch nach dem jeweiligen Inkrafttretenstermin zunächst weiter das entsprechende alte Recht angewendet wird. Nur für erst nach dem jeweiligen Inkrafttretenstermin beginnende Bewilligungszeiträume gilt die entsprechende geänderte Fassung sofort. Ab dem 1. Oktober 2027 ist jeweils das neue Recht aber auch für alle dann noch laufenden Bewilligungszeiträume anzuwenden.

Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes)**Zu Nummer 1****Zu Buchstabe a**

Die Anpassungen der Bedarfssätze für Studierende nach § 13 werden proportional nachvollzogen.

Zu Buchstabe b

Die Anpassungen der Bedarfssätze für Studierende nach § 13 werden proportional nachvollzogen.

Zu Nummer 2**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Die Anpassungen des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 wird proportional nachvollzogen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Der Grundbedarfssatz für Studierende wird auf 563 Euro erhöht.

Zu Buchstabe b

Die Wohnkostenpauschale für bei den Eltern wohnende Studierende entfällt (siehe auch Begründung zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b).

Zu Nummer 3**Zu Buchstabe a****Zu Doppelbuchstabe aa**

Mit der Anhebung wird der Anpassung des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Rechnung getragen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Anhebung wird der Anpassung des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b**Zu Doppelbuchstabe aa**

Mit der Anhebung wird der Anpassung des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Rechnung getragen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Anhebung wird der Anpassung des Grundbedarfs für Studierende nach § 13 Rechnung getragen.

Zu Artikel 4 (Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b, durch den § 13 Absatz 2 Nummer 1 BAföG gestrichen wird. Durch die Bezugnahme auf § 13 Absatz 2 Nummer 1 BAföG war bislang sichergestellt, dass unter den weiteren Voraussetzungen des § 7 Absatz 6 Nummer 2 SGB II alle Auszubildenden, deren Bedarf sich nach § 13 BAföG richtet, einen Anspruch auf Grundsicherungsgeld haben können, wenn sie im Haushalt ihrer Eltern wohnen. Durch den Wegfall des § 13 Absatz 2 Nummer 1 BAföG wird diese Voraussetzung nun als Klartext aufgenommen. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.

Zu Artikel 5 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)**Zu Nummer 1**

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einfügung der neuen §§ 67a und 455b.

Zu Nummer 2

§ 66 wird an die Änderungen in § 35 BAföG angepasst.

Zu Nummer 3

Die Freibeträge werden auf der Grundlage des § 67a jährlich angepasst.

Zu Nummer 4

Die Einfügung des neuen § 67a orientiert sich am § 35a Bundesausbildungsförderungsgesetz. Die Freibeträge, die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 sowie § 126 Absatz 2 geregelt sind, werden ebenfalls jährlich um 1,5 Prozent erhöht. Die spätestens am 31. Mai des jeweiligen Jahres bekanntgemachten Freibeträge werden jährlich zum 1. August, erstmals zum 1. August 2028, erhöht. Die Berechnung, Rundung und Bekanntgabe der Freibeträge erfolgt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und wird im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben.

Zu Nummer 5

Auch für Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Ausbildungsgeld haben, soll das anrechnungsfreie Einkommen auf der Grundlage von § 67a regelmäßig angepasst werden.

Zu Nummer 6

Abweichend von der Grundsatznorm des § 422 sollen die mit Artikel 5 dieses Gesetzes vorgenommenen Änderungen des SGB III am 1. April 2027 zur Anwendung kommen.

Die Regelungen in Artikel 6 dieses Gesetzes sollen ab dem 1. August 2027 zur Anwendung kommen. Dies entspricht dem Ausbildungsbeginn regelmäßig zum 1. August eines Jahres.

Entsprechend der Erhöhung der Bedarfssätze im BAföG zum 1. April 2029 (Artikel 3) kommen die Änderungen im SGB III, die in Artikel 7 geregelt sind, ebenfalls ab 1. April 2029 zur Anwendung.

Die Bedarfe und Freibeträge im BAföG, die auch im SGB III gelten, finden ebenfalls ab dem jeweils maßgeblichen Zeitpunkt sofort Anwendung.

Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)**Zu Nummer 1**

Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchführen, können durch einen Zuschuss zur Vergütung gefördert werden. Dieser ist derzeit auf 276 Euro monatlich begrenzt. In Anlehnung an die Erhöhung des Bedarfes für Schülerinnen und Schüler, die bei ihren Eltern wohnen, wird die Deckelung auf 282 Euro erhöht.

Zu Nummer 2

Für Auszubildende, die mit voller Verpflegung in einem Wohnheim, einem Internat oder in einer anderen sozialpädagogisch begleiteten Wohnform im Sinne des SGB VIII untergebracht sind, wird der Bedarf für den Lebensunterhalt entsprechend der Erhöhung des Bedarfs für Schülerinnen und Schüler, die bei ihren Eltern wohnen, von 115 auf 118 Euro monatlich erhöht.

Zu Nummer 3

Für Auszubildende in Berufsvorbereitung, die mit voller Verpflegung in einem Wohnheim oder Internat untergebracht sind, wird der Bedarf für sonstige Bedürfnisse von 115 auf 118 Euro monatlich erhöht.

Zu Nummer 4

Bei einer Berufsausbildung und einer individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung wird der Bedarf bei Unterbringung in einem Wohnheim, einem Internat oder einer besonderen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen für die Fälle, in denen die Kosten für Unterbringung und Verpflegung von der Agentur für Arbeit oder einem anderen Leistungsträger übernommen werden, von 133 auf 136 Euro monatlich erhöht.

Zu Nummer 5

Bei berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und bei Grundausbildung wird der Bedarf bei Unterbringung in einem Wohnheim, einem Internat oder einer besonderen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen für die Fälle, in denen die Kosten für Unterbringung und Verpflegung von der Agentur für Arbeit oder einem anderen Leistungsträger übernommen werden, von 133 auf 136 Euro monatlich erhöht.

Zu Nummer 6

Bei Maßnahmen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen und vergleichbaren Maßnahmen anderer Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) wird das Ausbildungsgeld von 133 auf 136 Euro monatlich erhöht.

Zu Artikel 7 (Weitere Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)**Zu Nummer 1**

Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchführen, können durch einen Zuschuss zur Vergütung gefördert werden. Dieser ist auf 282 Euro monatlich begrenzt. In Anlehnung an die Erhöhung des Bedarfes für Schülerinnen und Schüler, die bei ihren Eltern wohnen, wird die Deckelung auf 291 Euro erhöht.

Zu Nummer 2

Für Auszubildende, die mit voller Verpflegung in einem Wohnheim, einem Internat oder in einer anderen sozialpädagogisch begleiteten Wohnform im Sinne des SGB VIII untergebracht sind, wird der Bedarf für den Lebensunterhalt entsprechend der Erhöhung des Bedarfs für Schülerinnen und Schüler, die bei ihren Eltern wohnen, von 118 auf 122 Euro monatlich erhöht.

Zu Nummer 3

Für Auszubildende, die mit voller Verpflegung in einem Wohnheim oder Internat untergebracht sind, wird der Bedarf für sonstige Bedürfnisse von 118 auf 122 Euro monatlich erhöht.

Zu Nummer 4

Für Arbeitskleidung wird künftig eine Pauschale in Höhe von 17 Euro monatlich festgelegt.

Zu Nummer 5**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Regelung an die Änderung des § 13 Absatz 2 Nummer 1 BAföG.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorstehenden Anpassung.

Zu Nummer 6**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Regelung an die Änderung des § 13 Absatz 2 Nummer 1 BAföG.

Zu Buchstabe b

Bei einer Berufsausbildung und einer individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung wird der Bedarf bei Unterbringung in einem Wohnheim, einem Internat oder einer besonderen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen für die Fälle, in denen die Kosten für Unterbringung und Verpflegung von der Agentur für Arbeit oder einem anderen Leistungsträger übernommen werden, von 136 auf 141 Euro monatlich erhöht.

Zu Nummer 7

Bei berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und bei Grundausbildung wird der Bedarf bei Unterbringung in einem Wohnheim, einem Internat oder einer besonderen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen für die Fälle, in denen die Kosten für Unterbringung und Verpflegung von der Agentur für Arbeit oder einem anderen Leistungsträger übernommen werden, von 136 auf 141 Euro monatlich erhöht.

Zu Nummer 8

Bei Maßnahmen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen und vergleichbaren Maßnahmen anderer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX wird das Ausbildungsgeld von 136 auf 141 Euro monatlich erhöht.

Zu Artikel 8 (Änderung der Darlehensverordnung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung von § 57 Absatz 2 BAföG. Durch die Übernahme der Finanzierung des Bundes ab 2015 und der nunmehr vollständigen Zahlung des in § 57 Absatz 2 BAföG genannten Betrages an die Länder verbleibt für die Regelung des § 13 kein Anwendungsbereich.

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten)**Zu Absatz 1**

Das Änderungsgesetz soll zum 1. April 2027 in Kraft treten, soweit nicht andere Inkrafttretenszeitpunkte in den folgenden Absätzen festgelegt sind.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt, dass die Regelungen in den Artikeln 2 und 6 zum 1. August 2027 in Kraft treten.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, dass die Regelungen in den Artikeln 3, 4 und 7 zum 1. April 2029 in Kraft treten

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 1068. Sitzung am 25. September 2026 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

Zum Gesetzentwurf allgemein

1. Der Bundesrat begrüßt die Anhebung der Wohnkostenpauschale für außerhalb des Elternhauses wohnende Studierende, kritisiert aber, dass diese nicht wie im Koalitionsvertrag vorgesehen zum Wintersemester 2026/27, sondern erst zum Sommersemester 2027 steigt.
2. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, den Wohnzuschlag für bei den Eltern wohnende Studierende nicht abzuschmelzen oder gar entfallen zu lassen, und spricht sich gegen die vorgesehenen Änderungen des § 13 Absatz 2 Nummer 1 BAföG-E aus.
3. Der Bundesrat unterstützt die Anhebung der Bedarfssätze und die damit einhergehende Anpassung der Fördersätze am Grundsicherungsniveau sowie eine regelmäßige Überprüfung. Der Bundesrat beanstandet, dass die zweite Erhöhung des Grundbedarfs erst zum Sommersemester 2029 und damit ein Semester später als im Koalitionsvertrag vorgesehen umgesetzt wird.
4. Der Bundesrat bewertet die jährliche Freibetragserhöhung positiv, sieht jedoch hinsichtlich ihrer konkreten Ausgestaltung erheblichen Verbesserungsbedarf.
 - a) Der Bundesrat bemängelt, dass die jährliche Anhebung der Freibeträge bereits in der Vergangenheit, und auch aktuell, nicht den tatsächlichen jährlichen inflationsbedingten Kostensteigerungen entspricht und sich insoweit die finanzielle Situation der Studierenden noch weiter verschärft. Vor diesem Hintergrund hält der Bundesrat eine Überarbeitung der vorgesehenen Regelung für erforderlich.
 - b) Im Hinblick auf die Bekanntgabe der Freibeträge nimmt der Bundesrat positiv zur Kenntnis, dass dem nachdrücklich vorgetragenen Anliegen der Länder, die sich ergebenden Freibeträge spätestens am 31. Mai eines Jahres im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben, Rechnung getragen wurde. Zu begrüßen wäre darüber hinaus eine noch frühere Bekanntmachung spätestens zum 31. Januar eines Jahres. Hierdurch könnten Doppelarbeiten vermieden und damit der Verwaltungsaufwand minimiert werden.
5. Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren in enger Abstimmung mit den Ländern, die Zuständigkeitsregelung für die Bearbeitung von BAföG-Anträgen Studierender privater Hochschulen mit virtuellen Studiengboten und bundesweiten Standorten zu prüfen.
6. Der Bundesrat befürwortet die grundsätzlich vorgesehene digitale Antragstellung über das Portal „BAföG Digital“. Der Bundesrat sieht hierin einen wichtigen ersten Schritt zur Effizienzsteigerung, hält jedoch weitere Maßnahmen zur Ausschöpfung des bestehenden Potenzials für notwendig.
 - a) Der Bundesrat spricht sich für eine ausschließlich digitale Antragstellung einschließlich der Übermittlung der erforderlichen Antragsunterlagen über das Portal „BAföG Digital“ aus, wobei eine Antragstellung in Papierform nur in tatsächlichen Härtefällen ermöglicht werden soll. Daher regt der Bundesrat an, zur Klarstellung die Angabe „vollständig“ in § 46 Absatz 1 BAföG-E aufzunehmen.
 - b) Der Bundesrat hält an seiner Forderung aus der Entschließung vom 6. März 2026 (BR-Drucksache 25/26 (Beschluss)) fest, die Digitalisierung des BAföG weiter voranzubringen. Der Bundesrat bedauert, dass die Möglichkeit einer automatischen Nutzung bei staatlichen Stellen bereits vorliegender Daten, z. B. beim Bundeszentralamt für Steuern, unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen wurde. Der Bundesrat hält es daher für angezeigt, diese Möglichkeit im weiteren Gesetzgebungsverfahren engagierter und konsequenter zu verfolgen.

7. Der Bundesrat hat die Bundesregierung in seiner Entschlieung vom 6. Mrz 2026 (BR-Drucksache 25/26 (Beschluss)) eindringlich gebeten, das BAfG in Zusammenarbeit mit den Lndern grundlegend zu entbrokratisieren und zu vereinfachen, um eine wirkliche Trendwende bei der Zahl der BAfG-Gefrderten zu erreichen. Konkret hat der Bundesrat eine deutliche Vereinfachung und Verschlan­kung der gesetzlichen Regelungen, eine strkere Nutzung von Pauschalen, die Einfhrung lngerer Bewilligungszeitrume von mehreren Semestern sowie den Verzicht auf jhrliche Wiederholungsantrge gefordert. Der vorliegende Gesetzentwurf greift diese Forderungen nur sehr begrenzt auf und bleibt damit deutlich hinter den Erwartungen des Bundesrates zurck. Der Bundesrat fordert daher, die genannten Vorschlge im weiteren Gesetzgebungsverfahren einzubeziehen.
8. Der Bundesrat hat die Bundesregierung in seiner Entschlieung vom 6. Mrz 2026 (BR-Drucksache 25/26 (Beschluss)) aufgefordert, Orientierungsstudiengnge im BAfG aufzunehmen. Der Bundesrat stellt mit Bedauern fest, dass dieses Anliegen gnzlich unbercksichtigt geblieben ist. Der Bundesrat hlt es weiterhin fr dringend erforderlich, Orientierungsstudiengnge im BA fG zu bercksichtigen und damit die gesetzlichen Regelungen an die vernderten Rahmenbedingungen der Studienwahl anzupassen und bittet, dies im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu bercksichtigen.
9. Der Bundesrat hat von der Bundesregierung in seiner Entschlieung vom 6. Mrz 2026 (BR-Drucksache 25/26 (Beschluss)) verlangt, einen finanziellen Ausgleich fr den mit der Administration des BAfG verbundenen Erfllungsaufwand der Lnder zu treffen. Auch diese Forderung hat im vorliegenden Gesetzentwurf keinen Eingang gefunden. Der Bundesrat kritisiert, dass der mit der Durchfhrung des BAfG verbundene erhebliche Verwaltungsaufwand der Lnder weiterhin nicht angemessen bercksichtigt wird und hlt einen finanziellen Ausgleich fr zwingend geboten.

Begrndung:

Der Bundesrat stellt fest, dass die Entwicklung des BAfG besorgniserregend ist und ein sehr groer Handlungsbedarf besteht. Seit seiner Einfhrung im Jahr 1971 haben mehr als 4,8 Millionen Menschen mit dem BAfG ihre Ausbildung finanziert. Die staatliche Frderung des BAfG hat vielen jungen Menschen das Studium erleichtert oder sogar erst ermglicht. Jedoch hat BAfG stark an Kraft verloren. Es erreicht immer weniger Studierende und zudem sind die BAfG-Mittel fr die Gefrderten nicht auskmmlich. Im Jahr 2025 haben 570 000 Personen monatliche Leistungen nach dem BAfG erhalten. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes waren das 42 700 oder sieben Prozent weniger Gefrderte als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der BAfG-Gefrderten im Jahr 2025 auf den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2000 gesunken.

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Bundesrates zu begren, dass die Bundesregierung mit dem vorgelegten Gesetzentwurf den bestehenden Handlungsbedarf im Bereich des BAfG aufgreift. In der Sache wird der Gesetzentwurf allerdings seiner ausdrcklich betonten Zielsetzung nicht gerecht. Die vorgesehenen nderungen bleiben deutlich hinter den Erwartungen der Lnder zurck. Das BAfG luft Gefahr, seiner Rolle als verlssliches Instrument der Ausbildungsfinanzierung nicht mehr gerecht zu werden.

Der Bundesrat nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass der Gesetzentwurf teils deutlich von den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag abweicht. Der Bundesrat hat das Wohl der Studierenden im Blick. Gute Studienbedingungen, ausreichende finanzielle Untersttzung und einfache Verfahren sind Grundpfeiler eines erfolgreichen Studiums. Der Bundesrat hat sich mit seiner Entschlieung vom 6. Mrz 2026 (BR-Drucksache 25/26 (Beschluss)) entsprechend positioniert. Der Bundesrat bedauert, dass diese Forderungen nur teilweise in dem Gesetzentwurf bercksichtigt wurden.

Zu Ziffer 1

Die Wohnkostenpauschale soll fr auerhalb des Elternhauses wohnende Studierende zum Sommersemester 2027 von 380 Euro auf 440 Euro steigen. Die vorgesehene Anhebung der Wohnkostenpauschale erfolgt somit erst ein Semester spter als im Koalitionsvertrag vorgesehen. Die finanzielle Situation vieler Studierender in Deutschland ist in Zeiten gestiegener Preise, vor allem fr

Mieten und Lebenshaltungskosten, stark angespannt. Nach aktuellen Informationen des Statistischen Bundesamtes sind knapp zwei Drittel der Studierendenhaushalte durch Wohnkosten überbelastet. Studierendenhaushalte geben im Schnitt 54 Prozent ihres Einkommens für Wohnkosten aus. Die verzögerte Anhebung der Wohnkostenpauschale führt dazu, dass Studierende ein weiteres Semester mit einer Förderung von lediglich 380 Euro auskommen müssen, obwohl die durchschnittlichen Mieten auf dem Wohnungsmarkt deutlich höher liegen.

Zu Ziffer 2

Nach einer aktuellen Studie des Centrums für Hochschulentwicklung wohnen bundesweit 27,9 Prozent der Studierenden im Elternhaus. Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die im Gesetzentwurf zugrunde gelegte, nicht hinreichend belegte Annahme, dass der angehobene Bedarfssatz bei zu Hause wohnenden Studierenden ausreichend ist. Es wird bezweifelt, dass diese pauschale Einschätzung der Lebensrealität der Studierenden entspricht. Die Änderung führt nicht nur zu einer zusätzlichen Belastung der Auszubildenden, sondern auch ihrer Familien. Insbesondere junge Menschen, die ein wohnortnahes Studium anstreben, könnten das BAföG nicht mehr als verlässlichen Anreiz wahrnehmen, die von Ihnen gewünschte Ausbildung aufzunehmen.

Zu Ziffer 3

Die Bedarfssätze für Studierende steigen zum Wintersemester 2027/28 und zum Sommersemester 2029 in zwei Schritten von 475 Euro auf 563 Euro. Die zweite Erhöhung des Grundbedarfs soll erst zum Sommersemester 2029 und damit ein Semester später als im Koalitionsvertrag vorgesehen erfolgen. Dadurch wird die dringend gebotene Anpassung an das Grundsicherungsniveau weiter hinausgeschoben. Die Studierenden müssen ein weiteres Semester über den im Koalitionsvertrag vorgesehenen Zeitpunkt hinaus mit Leistungen unterhalb des Grundsicherungsniveaus auskommen.

Zu Ziffer 4

Die Freibeträge werden ab Schuljahresbeginn bzw. Wintersemester 2028/29 jährlich um 1,5 Prozent angehoben und damit die Einkommensgrenzen für die Förderungsberechtigung. Dies soll laut Gesetzentwurf dazu dienen, den Kreis der Förderungsberechtigten dauerhaft zu erhalten. Bemerkt sei hierzu, dass seit dem 29. BAföGÄndG im Jahr 2024 zwischenzeitlich jährliche Inflationsraten von rund 2,2 Prozent zu verzeichnen sind, hochgerechnet bis zur nächsten Freibetragserhöhung zum Schuljahresbeginn bzw. Wintersemester 2028/29 kumuliert 8,8 Prozent, so dass die 1,5 Prozent nicht einmal den Kaufkraftverlust der letzten vier Jahre kompensiert. Die Zahl der BAföG-Geförderten ist auch im Jahr 2025 weiter zurückgegangen und liegt auf dem niedrigsten Wert seit dem Jahr 2000. Mit der weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen höheren Einkommenssteigerungen bei gleichzeitig geringeren Freibetragserhöhungen wird es in den Folgejahren dazu führen, dass sich die Zahl der Anspruchsberechtigten weiterhin reduzieren wird; daneben werden sich die Förderbeträge ebenso reduzieren. Um weiteren Verwaltungsaufwand zu vermeiden, bedarf es einer noch früheren Bekanntmachung der neuen Freibeträge im Bundesgesetzblatt. Die Freibeträge sollten „spätestens zum 31. Januar eines Jahres“ festgelegt werden. Damit könnten auch die einjährigen Bewilligungen für alle Studierende mit Beginn ihres Studiums zum Sommersemester mit nur einem Bescheid beschieden werden. Diese werden i. d. R. vor dem 31. Mai erlassen, müssten von den Ämtern nach Bekanntmachung der neuen Freibeträge zum Wirkungsbeginn Oktober neu erstellt und versendet werden.

Zu Ziffer 5

Die Hochschullandschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Private Hochschulen haben mit zum Teil sehr hohen Studierendenzahlen an Bedeutung gewonnen. Aufgrund von bis zu 100 Prozent Fernstudium leben diese Studierenden auch nicht mehr am Hochschulort oder dessen Umgebung. Für die Beantragung und Bearbeitung von BAföG-Anträgen sieht § 40 Absatz 2 BAföG aber vor, dass das Amt für Ausbildungsförderung bei der staatlichen Hochschule oder beim örtlichen Studierendenwerk zuständig ist, in dessen Bezirk die Hochschule liegt. Um eine unverhältnismäßige

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Belastung der zuständigen Ämter für Ausbildungsförderung zu vermeiden, ist es erforderlich, Möglichkeiten zur effizienteren Bearbeitung von BAföG-Anträgen Studierender von privaten Hochschulen mit virtuellen Studiengboten und bundesweiten Standorten zu prüfen.

Zu Ziffer 6

Bund und Länder streben gemeinsam einen Ausbau der Digitalisierung im Behördenalltag an. OnlinePortale, die Nutzung von Künstlicher Intelligenz und die digitale Antragstellung und Bearbeitung sollten selbstverständlich werden. Die ausschließlich digitale Antragstellung soll dazu dienen, den BAföG-Bezug zu vereinfachen, zu digitalisieren und zu beschleunigen. Die Antragstellenden sollen bei der digitalen Antragstellung in Form von Hilfetexten, Vorauswahleinstellungen sowie Vollständigkeits-Checks besser unterstützt werden als bei der Antragstellung auf Formblättern. Denn das bisherige Antragsverfahren wird bei Antragstellenden als kompliziert und aufwändig empfunden und wirkt in manchen Fällen abschreckend. Mehr als die Hälfte der BAföG-Berechtigten stellt überhaupt keinen BAföG-Antrag mehr. Zudem führt die Einreichung des Antrags und der Unterlagen in Papierform bei den BAföG-Ämtern zu einem sehr hohen Verwaltungsaufwand, den es zu reduzieren gilt. Ziel muss eine umfassende Digitalisierung der Bearbeitungsschritte von der Antragstellung bis zur Bescheiderteilung sein. Analoge Arbeitsschritte müssen auf absolute Ausnahmefälle (echte Härtefälle) reduziert werden.

Zugleich ist es wichtig, die Digitalisierung beim BAföG weiter voranzubringen. Bestimmte Nachweispflichten der Antragsteller könnten reduziert werden, indem unter Beachtung des Datenschutzes alle dem Staat bereits vorliegenden Daten, z. B. beim Bundeszentralamt für Steuern, für die Nachweise beim BAföG herangezogen werden. Dass ein solches Modell grundsätzlich funktionieren kann, zeigen aktuelle Entwicklungen im Bereich der Steuerverwaltung in Hessen. Dies entspricht den im Koalitionsvertrag festgehaltenen Zielen, Bürokratie abzubauen und Verwaltungsleistungen zu digitalisieren, um die Verwaltung in Deutschland vernetzter, effizienter, leistungsfähiger und nutzerfreundlicher zu gestalten.

Zu Ziffer 7

Die Regelungen des BAföG und dessen Verwaltungsvorschriften sind im Laufe der Jahrzehnte zu umfangreich und kompliziert geworden. Die zunehmende Ausweitung und Komplexität des BAföG haben zu einem hochdetaillierten Regelungswerk geführt. Dieses ist inzwischen sowohl für die Antragstellenden als auch Mitarbeitenden der BAföG-Ämter nur noch schwer verständlich und in der praktischen Anwendung mit erheblichem Aufwand verbunden. Der Wegfall des Leistungsnachweises und die einheitliche Altersgrenze sind zwar als erste Schritte in die richtige Richtung zu bewerten, stellen jedoch keine grundlegende Vereinfachung oder spürbare Entbürokratisierung des BAföG dar. Vielmehr beschränken sich die vorgesehenen Änderungen auf punktuelle Änderungen im bestehenden System. Die gesetzlichen Regelungen sind sprachlich weitgehend unverändert geblieben und damit weiterhin umfangreich und nur schwer überschaubar. Über BAföG-Anträge wird weiterhin grundsätzlich für einen Bewilligungszeitraum von einem Jahr entschieden. Für Auszubildende bleibt es bei der bisherigen Regelung, wonach in der Regel alle zwölf Monate ein neuer BAföG-Antrag gestellt werden muss.

Vor diesem Hintergrund wird darauf hingewiesen, dass eine grundlegende Vereinfachung und Entbürokratisierung im BAföG einen wesentlichen Beitrag zum Bürokratieabbau in einem für die Zukunft unserer Gesellschaft und der Arbeitswelt besonders wichtigen Beitrag leisten könnte. Dies führt auch zu einer deutlich höheren Akzeptanz und damit letztendlich zu höherer Nachfrage.

Zu Ziffer 8

Angesichts der über 22 000 Studienangebote in Deutschland fällt es vielen Studieninteressierten oft schwer, eine Wahl zu treffen, welcher Studiengang genau zu ihnen passt. Daher bieten viele Hochschulen in Deutschland eine Orientierungsphase an. In dieser wird Studieninteressierten für längstens zwei Semester ermöglicht, an verschiedenen Studiengängen teilzunehmen und die passende Fachrichtung für sich zu finden. Die Studien- und Prüfungsleistungen des Orientierungsstudiums

werden, auch wenn es nicht Teil eines bestehenden Studiengangs ist, oftmals in einem anschließenden Studium angerechnet. Studieninteressierte können auf diesem Weg die Studieninhalte und Leistungsanforderungen besser überprüfen und ihnen fällt später die Orientierung im Hochschul- und Studienalltag leichter. Orientierungsangebote leisten einen wichtigen Beitrag zu einer fundierten Studienwahl und tragen dazu bei, das Risiko späterer Studienabbrüche zu verringern. Angesichts der zunehmenden Vielfalt und Ausdifferenzierung der Studienangebote kommt einer frühzeitigen Studienorientierung eine immer größere Bedeutung zu.

10. Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b, Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b (§ 13 Absatz 2 Nummer 1 BAföG)

Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b und Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b ist jeweils zu streichen.

Begründung:

Die durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen in § 13 Absatz 2 Nummer 1 BAföG-E stufenweise ersatzlose Abschaffung der Wohnkostenpauschale für Studierende, die bei ihren Eltern leben, ist im Gesetzentwurf nicht begründet und kann nicht mitgetragen werden.

Es sprechen sowohl systematische als auch sozialpolitische Gründe gegen eine Abschaffung dieser Pauschale: Im BAföG wird bewusst zwischen allgemeinem Bedarf und Wohnbedarf unterschieden. Der Gesetzgeber hat bislang anerkannt, dass auch diese Studierenden über den allgemeinen Bedarf hinaus einen Bedarf an Wohnkosten haben, ansonsten hätte er die in Rede stehende sozialrechtliche Regelung nicht so getroffen. Allein der Umstand, dass die Studierenden bei Ihren Eltern leben, bedeutet nicht, dass sie keine Wohnkosten haben. Gerade in einkommensschwachen Familien erscheint es geboten, dass die Studierenden zu den Wohn- bzw. Verbrauchskosten (Wasser-, Stromverbrauch und sonstige Kosten) beitragen können.

Die für diese Studierenden im Gesetzentwurf vorgesehene, ohnehin nur relativ geringfügige Erhöhung des Grundbedarfs kann eine Streichung der Wohnkostenpauschale nicht auffangen, zumal nicht alle Studierenden den Höchstsatz an Grundbedarf erhalten und ihnen selbst diese Erhöhung hier nicht im vollen Umfang zugutekäme.

Die vorgesehene Streichung der Wohnkostenpauschale für Studierende, die bei ihren Eltern wohnen, führt gegenüber den Erhöhungen des Grundbedarfs und der Wohnkostenpauschale für diejenigen Studierenden, die nicht bei ihren Eltern wohnen, zu einer schwer erklärbaren Ungleichbehandlung. Ein erheblicher Anteil von Studierenden wohnt gerade deshalb bei den Eltern, weil die Kosten für eine auswärtige Unterbringung so hoch sind. Der Unterschied zwischen „eigener Unterkunft“ und „Elternhaus“ rechtfertigt eine niedrigere Pauschale, aber nicht die Annahme eines vollständigen Fehlens jeglichen Unterkunftsbedarfs.

11. Zu Artikel 8a – neu – (§ 28 Absatz 1, 2 AFBG)

Nach Artikel 8 ist der folgende Artikel 8a einzufügen:

„Artikel 8a

Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1936), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nummer 191) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 28 wird wie folgt geändert:

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

- a) In Absatz 1 wird die Angabe „78 vom Hundert und von den Ländern zu 22 vom Hundert“ durch die Angabe „100 vom Hundert“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird die Angabe „Wohnsitz hat.“ durch die Angabe „Wohnsitz hat, soweit der Darlehensbetrag noch Anteile des Landes enthielt.“ ersetzt.

Begründung:

Der Bundesrat begrüßt die durch die Bundesregierung angestrebte Modernisierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes sowie die in diesem Zusammenhang beabsichtigte Vereinfachung und Digitalisierung der Verwaltung, um die Antragsstellung zu erleichtern und eine Beschleunigung der Bewilligungsverfahren zu erreichen.

Der Bundesrat stellt fest, dass bereits hohe Belastungen für die Länderhaushalte bestehen. Seit dem 1. Januar 2015 übernimmt der Bund die Finanzierung der Geldleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zu 100 Prozent. Eine Anpassung des Finanzierungsanteils für die Förderung der Aufstiegsfortbildung an die Regelungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ist jedoch bislang unterblieben. Wegen des sachlichen Zusammenhangs mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und der unmittelbaren Auswirkungen der vorgelegten Änderungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes auf die Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) sollte daher auch der Finanzierungsanteil für die Förderung dieser Leistungen angepasst und die Finanzierung der Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz vollständig vom Bund übernommen werden. Vor diesem Hintergrund hält der Bundesrat eine Anpassung der Finanzierungsquote des Bundes und der Länder (§ 28 AFBG) für erforderlich.

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt im Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz Änderungen um, die an den im Gesetzentwurf enthaltenen Änderungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz anknüpfen, soweit sich die potentiell Geförderten in einer vergleichbaren Situation befinden. Um hier einen Gleichklang mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz herzustellen, sollte auch die Finanzierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes vollständig durch den Bund übernommen werden.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bundesrates wie folgt Stellung:

Zu Ziffer 1: Anhebung der Wohnkostenpauschale zum Sommersemester 2027 (1. April)

Die Bundesregierung weist die Kritik, die Anhebung der Wohnkostenpauschale für außerhalb des Elternhauses wohnende Studierende erfolge nicht bereits zum Wintersemester 2026/2027, sondern erst zum Sommersemester 2027, zurück.

Die Wohnkostenpauschale für außerhalb des Elternhauses wohnende Studierende soll nach dem Regierungsentwurf deutlich angehoben werden. Mit den im Regierungsentwurf vorgesehenen Leistungsverbesserungen unternimmt die Bundesregierung trotz einer angespannten Haushaltslage bereits eine enorme Kraftanstrengung zur Verbesserung des BAföG im Sinne der Auszubildenden.

Zu Ziffer 2: Kein Abschmelzen der Wohnkostenpauschale für bei den Eltern wohnende Studierende und damit keine Änderung des § 13 Absatz 2 Nummer 1

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. Das BAföG dient der Verwirklichung der Chancengleichheit im Bildungswesen. Dabei ist das BAföG eine nachrangige Leistung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nur, wenn und soweit weder die Auszubildenden selbst noch ihre Eltern über die finanziellen Mittel verfügen, eine Ausbildung zu finanzieren. Bestehende Unterhaltsansprüche gegenüber leistungsfähigen Eltern gehen dem BAföG vom Grundsatz her vor. Weiterhin ist bei der Festsetzung der Höhe des Bedarfs neben Veränderungen der Lebenshaltungskosten auch der finanzwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen. Bei zu Hause wohnenden Auszubildenden ist davon auszugehen, dass der angehobene Bedarfssatz nach § 13 Absatz 1 ausreichend ist.

Zu Ziffer 3: Anhebung des Bedarfssatzes nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 zum Sommersemester 2029 (1. April)

Die Bundesregierung weist die Kritik, die zweite Erhöhung des Bedarfssatzes nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 erfolge erst zum Sommersemester 2029 (1. April), zurück.

Mit der vorgesehenen Angleichung des Bedarfssatzes für Studierende an das Grundsicherungsniveau und der Neuregelung zur regelmäßigen Überprüfung der Fördersätze setzt der Regierungsentwurf eine grundlegende Verbesserung und langjährige Forderung zum BAföG um. Mit den im Regierungsentwurf vorgesehenen Leistungsverbesserungen unternimmt die Bundesregierung trotz einer angespannten Haushaltslage bereits eine enorme Kraftanstrengung zur Verbesserung des BAföG im Sinne der Auszubildenden.

Zu Ziffer 4:

a) Überarbeitung der Regelung zur jährlichen Anhebung der Freibeträge

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. Die im Regierungsentwurf ab dem Schuljahresbeginn bzw. Wintersemester 2028/2029 vorgesehene jährliche Anhebung der Freibeträge ohne erneutes Gesetzgebungsverfahren um einen festen Wert stellt einen entscheidenden Schritt dar, das BAföG verlässlicher zu machen.

b) Bekanntmachung der Freibeträge im Bundesgesetzblatt bereits „spätestens zum 31. Januar eines Jahres“

Auf Bitten der Länder ist der ursprünglich im Referentenentwurf für den 31. Juli vorgesehene Termin für eine Bekanntgabe bereits auf den 31. Mai vorgezogen worden, damit für die notwendige technische Umsetzung vor Beginn der Hauptantragszeit zum neuen Schuljahr beziehungsweise Start des Wintersemesters ausreichend Zeit verbleibt. Damit ist die Bundesregierung dem Anliegen der Länder erheblich entgegengekommen. Die Bundesregierung wird die Möglichkeit einer noch früheren Bekanntmachung im Verlauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens prüfen.

Zu Ziffer 5: Prüfung der Zuständigkeitsregelungen für die Bearbeitung von Anträgen Studierender privater Hochschulen mit virtuellen Studienangeboten und bundesweiten Standorten

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu, ist jedoch bereit, mit den Ländern außerhalb dieses Gesetzgebungsverfahrens über die künftige Gestaltung der Zuständigkeitsregeln im BAföG zu beraten. Hierzu sollte jedoch zunächst ein länderseitig geeinter Vorschlag für eine Zuständigkeitsregelung vorgelegt werden.

Zu Ziffer 6:

a) Präzisierung bei der digitalen Antragstellung

Die Bundesregierung teilt das Anliegen, die digitale Antragstellung über das bundeseinheitliche Portal BAföG Digital einschließlich der Einreichung von Unterlagen umfassend umzusetzen. Nach Einschätzung der Bundesregierung wird dies durch die Formulierung im Regierungsentwurf hinreichend deutlich ausgedrückt. Die Bundesregierung wird prüfen, wie dem Wunsch der Länder nach einer Klarstellung durch Vollzugshinweise entsprochen werden kann.

b) Automatische Nutzung von bei staatlichen Stellen bereits vorliegenden Daten

Die Bundesregierung unterstützt das Zielbild, durch einen automatisierten Abruf von antragsrelevanten Daten bei anderen staatlichen Stellen, wie insbesondere der Finanzverwaltung, Verfahrensbeschleunigungen in den Ämtern für Ausbildungsförderung sowie Erleichterungen für Antragstellende und beteiligte Dritte zu realisieren. Die Bundesregierung begrüßt daher auch jedes Engagement der Länder bei der Anbindung ihrer BAföG-Register an das IDA-Verfahren und das NOOTS sowie bei der Pilotierung von Datenabrufen bei anderen Registern.

Zu Ziffer 7: Vereinfachung und Verschlinkung der gesetzlichen Regelungen, stärkere Nutzung von Pauschalen, Einführung längerer Bewilligungszeiträume, Verzicht auf jährliche Wiederholungsanträge

Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erhebliche Fortschritte beim Bürokratieabbau sowie Verwaltungsvereinfachungen erzielt wurden, insbesondere im Bereich Digitalisierung und durch den Wegfall der Vorlagepflicht von Leistungsnachweisen für den Erhalt von Ausbildungsförderung.

Des Weiteren trägt die erst in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den Ländern erfolgte Überarbeitung der BAföG-Verwaltungsvorschrift, welche am 27. März 2026 in Kraft getreten ist, zur besseren Verständlichkeit sowie Einheitlichkeit des Verwaltungsverfahrens bei. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern für Ausbildungsförderung stellt die überarbeitete BAföGVwV eine deutliche Arbeitserleichterung dar und dient maßgeblich der Verwaltungsvereinfachung. Zum konkreten Vorschlag einer Einführung längerer Bewilligungszeiträume verweist die Bundesregierung darauf, dass dies bei Veränderungen in den Lebensumständen der Antragstellenden mehr Rückforderungsfälle zur Folge haben kann. Solche Fälle werden von den BAföG-Geförderten als sehr belastend empfunden und sind zudem ihrerseits verwaltungsaufwendig.

Zu Ziffer 8: Anpassung gesetzlicher Regelungen im Hinblick auf Orientierungsstudiengänge

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. Die Förderfähigkeit von Orientierungsstudiengängen besteht bereits unter den Voraussetzungen, die in Erlassen zum BAföG sowie in den – in Abstimmung mit den Ländern – überarbeiteten und im Bundesrat beschlossenen Verwaltungsvorschriften festgehalten sind. Eine zusätzliche Berücksichtigung im weiteren Gesetzgebungsverfahren ist aus Sicht der Bundesregierung vor diesem Hintergrund nicht erforderlich.

Zu Ziffer 9: Finanzieller Ausgleich für den mit der Administration des BAföG verbundenen Erfüllungsaufwand der Länder

Die Bundesregierung lehnt die Forderung nach einem finanziellen Ausgleich für den Vollzug des BAföG, für den die Länder zuständig sind, ab. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf kommt die Bundesregierung jedoch dem Anliegen nach Verwaltungsvereinfachung und Bürokratieabbau im Sinne des in Länderverantwortung liegenden Gesetzesvollzugs nach.

Zu Ziffer 10: Streichung der vorgesehenen Abschmelzung der Wohnkostenpauschale für bei den Eltern lebende Studierende

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu und verweist auf ihre Ausführungen hierzu unter Ziffer 2.

Zu Ziffer 11: 100 Prozent-Finanzierung des AFBG durch den Bund

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag einer Anpassung der Finanzierungsanteile von Bund und Ländern hin zu einer vollständigen Übernahme der Finanzierung des AFBG durch den Bund ab. Die bestehende Aufteilung der Finanzierungsanteile für das AFBG zu 78 Prozent vom Bund und zu 22 Prozent von den Ländern ist sachgerecht. Sie bildet die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern für die Gewinnung und Qualifizierung zukünftiger Fach- und Führungskräfte aus der beruflichen Bildung systemgerecht ab. Auch ordnungspolitische Gründe wie die Verantwortung der Länder für große Teile der mittelbar über das AFBG geförderten Trägerlandschaft legen eine gemeinsame Finanzierung nahe.

Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.